

المختصر في شرح

قانون الإجراءات الجنائية

الجزء الرابع

الطعن في الأحكام الجنائية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

دكتور

محمود أحمد طه

أستاذ القانون الجنائي المتفرغ

وكيل الكلية الحقوق الأسبق

المحامى بالنقض

الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة تبنى على اليقين ، و عليه إذا لم يكن القاضي متيقناً من ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه حكم ببراءته ، بينما إذا تيقن من ارتكابه الجريمة أصدر حكمه بالإدانة .

و نظراً لأن القاضي بشر ، فهو غير معصوم من الخطأ ، فقد يستخلص قناعته من وقائع غير كافية لتكوين عقيدة الجاني ، أو يفهم النص القانوني على خلاف ما قصده المشرع ، فيشعر أحد خصوم الدعوى ، (المتهم - المسؤول عن الحق المدني - النيابة العامة - المدعى بالحق المدني) أنه مغبون بهذا الحكم (1)

و إذا كان الخطأ واجب تصحيحه في كل مجال ، فتصحيحه أوجب في مجال القضاء ، لأن القضاء وجه العدالة و احكامه عنوان الحقيقة ، من أجل ذلك قرر المشرع بخصوم الدعوى الجنائية الحق في الطعن في الأحكام (2)

و تناولنا لموضوع الطعن في الأحكام سيكون من خلال فصلين: الاول : نتعرف فيه على الأحكام العامة للطعن في الأحكام الجنائية ، و في الثاني : نتناول طرق الطعن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفصل الأول

الأحكام العامة للطعن في الأحكام

طرق الطعن بمثابة أعمال إجرائية رسمها القانون سبيلاً للخصوم لمراجعة أحكام القضاء مراجعة تستهدف تصحيحها و ذلك بتعديلها أو بإلغائها (3)

و تتسم طرق الطعن بسمات مشتركة تتمثل في كونها واردة على سبيل الحصر ، أو مقررّة لأحد الخصوم في الدعوى ، و لا تتم إلا بإجراء معين ، و في وقت معين ، و لا ترد إلا على عمل قضائي ، و بأنها ذات طبيعة معينة ، و هو ما سوف نوضحه فيما يلي:-

طرق الطعن واردة على سبيل الحصر :

(1) د/ عبد الوهاب حوميد ، المرجع السابق ، ص 307

(2) د/ عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 765 .

(3) د / جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 584 .

حصر المشرع طرق الطعن في أربعة طرق : المعارضة - الاستئناف - النقض - إعادة النظر. وهذه الطرق الأربعة تنقسم إلى طرق طعن عادية: المعارضة - و الاستئناف ، و أخرى غير عادية: النقض و إعادة النظر .

و يعود ذلك إلى كونها جاءت على خلاف الأصل ، فالأصل في الأحكام الصحة ، و الفرض أنها عنوان الحقيقة ، إلا أنه قد يجانبها الصواب لخطأ في الواقع أو القانون أو كلاهما لكونها من صنع البشر .
و قد التمس المشرع حلاً وسطاً بين تحقيق الاستقرار الذى يتطلب تنفيذ الأحكام التي هي عنوان الحقيقة ، وبين تحقيق العدالة و الذى يتطلب تصحيح الأخطاء التي شابت الحكم ، لذا لم يعتد المشرع بالحكم بصورة مطلقة باعتباره عنوان للحقيقة ، و لم يهدره في جميع الحالات ، و ذلك بأنه اعطى للخصم الحق في الطعن فيه و ذلك بإجراءات معينة ومدة محددة (4)

وأساس هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها ولم يحدد حالاتها، فالطاعن في الحكم بطريق عادي له أن يبينه على ما يشاء من الأسباب والعيوب سواء كان عيباً موضوعياً أم قانونياً ،
2024/2025 2024/2025 2024/2025
على عكس طرق الطعن غير العادية فقد حصر المشرع أسبابها وحدد حالاتها فلا يقبل الطعن فيها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون (5) وذلك على النحو الذي سنوضحه في الفصل التالي.

وينجم عن هذه الخاصية (على سبيل الحصر) أنه إذا التمس الخصم طريقاً آخر غير هذه الطرق للطعن في الحكم كان تصرفه هذا غير مشروعاً، وإذا أغلقت أمامه هذه الطرق أصبح الحكم باتاً وصار عنواناً للحقيقة وحاز الحجية رغم ما قد يشوبه من عيوب. (6)

صاحب الحق في الطعن:

يشترط في الطاعن في الحكم أن يكون خصماً في الدعوى، وهو ما نصت عليه المادة (211) من قانون المرافعات لنصها على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه" ، فالمشرع خول

(4) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 377 : 380 .

(5) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1729 .

(6) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، 584 .

خصوم الدعوى الحق في الطعن في الحكم الصادر فيها . (7) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن هذه المادة وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته و بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى (8).

وفي ضوء هذه الشروط لا يقبل الطعن من والد المحكوم عليه، ولا من زوج المحكوم عليها ، وكذلك لا يقبل الطعن من النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وكذلك الطعن الصادر من المدعى بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. (9)

ولا يكفي بكون الطاعن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يشترط بجانب ذلك أن يكون له مصلحة في ذلك. وتتحقق المصلحة في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بما ادعاه خصمه أو كان الطاعن قد قبل ما قضى به الحكم عليه وكان هذا القبول جائزاً قانوناً . (10)

وهذا الشرط نصت عليه المادة (211) من قانون المرافعات لنصها على أنه " لا يجوز الطعن من قبل المحكوم عليه إذا قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك . وعليه لا يقبل الطعن من المتهم إذا كان قد حكم ببراءته ، ولو استند في ذلك إلى أن حكم البراءة لم يرد الحادث إلى وصف قانوني معين. (11) وكذلك لا يقبل الطعن ولو كان الحكم صادراً بالإدانة طالما كان سبب الطعن لا ينفي الإدانة عن المتهم وفقاً للوصف القانوني الذي استندت إليه المحكمة في حكمها بالإدانة (12) كما قضت محكمة النقض بأنه لا جدوى للمتهم من وراء منازعته في وزن قطعة النقود التي وجدت بداخل العلبة التي ضبطت معه ما دام الحكم أثبت أن تلك العلبة كانت تحتوي عند ضبطها على تسع قطع أخرى من المخدرات التي ثبت بالتحليل أنها من الحشيش مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على احراز هذا الحشيش. (13)

(7) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 383 .

(8) نقض 1993/4/12 ، م.أ.ن ، س 44 ، رقم 51 ، ص 376 .

(9) نقض 1972/4/17 ، م.أ.ن ، رقم 132 ، ص 587 .

(10) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 383 .

(11) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 772 : 773 .

(12) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 676 .

(13) نقض 1956/2/27 ، م.أ.ن ، س 7 ، رقم 78 ، ص 260 .

ويبحث مدى توافر هذا الشرط (المصلحة) في الوقت الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ، وعليه إذا كانت المصلحة متوافرة في هذا الوقت فلا عبرة بما طرأ عليها بعد ذلك. ⁽¹⁴⁾ وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه وإن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضى بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هي بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا أثر لزوالها من بعد وكان للطاعن مصلحة في طعنه وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ⁽¹⁵⁾

محل الطعن:

الأصل في الطعن أنه يقتصر على الأحكام القضائية الصادرة من القضاء العادي. ووفقاً لهذه القاعدة العامة ، فإنه يشترط في محل الطعن أن يكون متعلقاً بحكم قضائي ، وأن يكون هذا الحكم صادراً من القضاء العادي ، وعليه لا يجوز الطعن في قرارات وتصرفات النيابة العامة. وكذلك لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من القضاء الخاص أو الاستثنائي (العسكري . أمن الدولة . الأحداث). ⁽¹⁶⁾.

واستثناءً من هذه القاعدة العامة يجيز المشرع في بعض أوامر سلطة التحقيق مثل القرار بأن لا وجه ^{2024/2025} لإقامة الدعوى وقرار الإحالة الطعن فيهما ، وأساس هذا الاستثناء هو الطبيعة القضائية لهذه القرارات لكونها تفصل بين طرفين متنازعين (النيابة والمتهم). ⁽¹⁷⁾ كما قد يجيز الطعن في بعض الأحكام الصادرة من القضاء الخاص حيث أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الدائمة طبقاً للقواعد العامة (م 8 من القانون رقم 1980/105) وكذلك أمام محاكم الأحداث (م 29 من قانون الأحداث). ⁽¹⁸⁾

إلا أنه في هذه الحالات الاستثنائية يتم الطعن فيها طبقاً لقواعد خاصة ، أو يكون لنظام بديل يحل محل نظام الطعن (كنظام التصديق على الأحكام العسكرية . أمن الدولة طوارئ) ⁽¹⁹⁾.

(14) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 775 .

(15) نقض 1994/1/18 ، م.أ.ن ، س 35 ، رقم 11 ، ص 62 .

(16) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 769 .

(17) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 587 .

(18) د/ هشام أبو الفتوح ، المرجع السابق ، ص 113 : 116 .

(19) د/ محمود طه ، اختصاص المحاكم .. المرجع السابق ، ص 137 : 155 .

إجراءات الطعن :

يشترط أن يتم الطعن سواء بالمعارضة أم بالاستئناف أم بالنقض بتقرير يقدمه الطاعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم (المطعون فيه) وذلك على خلاف الطعن بطريق إعادة النظر فيتم بتقرير من النائب العام بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله أو من تلقاء نفسه إلى محكمة النقض⁽²⁰⁾

والتقرير بالطعن الذي يتم به الطعن عبارة عن إشهاد يثبت فيه الكاتب المختص أن الطاعن حضر أمامه وقرر أنه يطعن في الحكم الصادر ضده ، ثم يوقع الكاتب والطاعن عليه. ولا يشترط تسجيل التقرير بالطعن في دفتر خاص أو على نموذج معين، فيجوز تدوينه على ورقة عادية تحمل البيانات والتوقيعات اللازمة .⁽²¹⁾

وتطبيقاً لذلك لا يصلح التقرير بالطعن في قلم كتاب محكمة أخرى غير التي أصدرته ولو كانت هي المختصة بنظر الطعن ، وإن كان ذلك جائز للنائب العام وحده وفقاً لنص المادة (406) اجراءات كما لا يجوز التقرير به أمام النيابة العامة ، و ان جاز التقرير به لدى الموظف المختص في السجن متى كان الطاعن محبوساً .⁽²²⁾

ويلتزم قلم الكتاب الذي تم إيداع التقرير بالطعن أمامه بتقديمه إلى المحكمة المختصة بالفصل فيه.⁽²²⁾

ميعاد الطعن:

اشترط المشرع ضرورة تقديم الطعن خلال مدة معينة ، وإلا سقط حق من يرغب في تقديم الطعن في تقديم طعنه ، وأصبح الحكم باتاً بالنسبة له أى حائزاً حجية الأمر المقضى ، و ان استثنى من شرط الميعاد طلب إعادة النظر.

ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ علم المحكوم عليه بصدور الحكم . ويتحقق العلم بالحكم من تاريخ النطق به متى كان حضورياً، ومن تاريخ الإعلان به متى كان غيبياً. ويمتد ميعاد الطعن إذا صادف اليوم الأخير

(20) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 588 .

(21) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 777 .

(22) الهامش السابق ، ص 776 .

عطلة أو تعرض المحكوم عليه لعذر قهري حال بينه وبين تقديم الطعن وذلك إلى اليوم التالي لإنزال العذر القهري .⁽²³⁾

ولا يجوز لقلم كتاب المحكمة رفض قبول التقرير بالطعن إذا قدم بعد انتهاء ميعاده لأن قبول الطعن وعدم قبوله من اختصاص المحكمة التي تنتظر الطعن .⁽²⁴⁾

ويختلف ميعاد الطعن باختلاف نوع الطعن على النحو الذي سنوضحه لدى استعراضنا لطرق الطعن بالفصل التالي.

آثار الطعن:

رتب المشرع ال على الطعن في الأحكام ثلاثة أنواع من الآثار: -

الأول: الآثار الواقف للتنفيذ:

الأصل أنه يترتب على الطعن في الأحكام وقف تنفيذها وذلك فيما يتعلق بطرق الطعن العادية فقط، على عكس طرق الطعن غير العادية فالأصل ألا يترتب على الطعن بالنقض أو بإعادة النظر وقف تنفيذ الحكم. ونقول دائماً الأصل لأن الطعن بالطرق العادية (المعارضة . الاستئناف) وإن كانت القاعدة العامة أنه يوقف التنفيذ للحكم محل الطعن ، فإنه يستثنى من ذلك بعض الأحكام التي تنفذ بمجرد صدور حكم أول درجة (ابتدائي) متى كانت تقضى بالغرامة ، أو بالحبس متى كان المتهم عائد ، أو ليس له محل إقامة معروف بمصر، أو محكوم عليه في سرقة، أو لم يدفع كفالة تكفل حضور الطاعن جلسة نظر الطعن ، وكذلك إذا لم يستأنف الحكم حتى فوات مواعيد الطعن.⁽²⁵⁾

وعلى العكس فإن الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر لا يحول دون تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن ، و إن استثنى من ذلك الحكم الصادر بالإعدام ، فإن الطعن بالنقض يحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام

(23) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 674 .

(24) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 779 : 780 .

(25) د/ محمود طه ، مبدأ تقييد المحكمة .. المرجع السابق ، ص 144 و ما بعدها .

، نظراً لعدم امكانية تفادي الخطأ في حالة تنفيذ العقوبة قبل البت في الطعن من قبل محكمة النقض ، على عكس بقية العقوبات الأخرى.⁽²⁶⁾

الثاني: الأثر النسبي للطعن:

أشارت المادة (218) من قانون المرافعات إلى هذا الأثر لنصها على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. كما نصت عليه المادة (401) قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أنه " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " . وكذلك نصت عليه المادة (42) من قانون النقض وذلك بالنسبة للطعن بالنقض لنصها على أنه " ... إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن " . وأيضاً ما نصت عليه المادة (232) من قانون المرافعات وذلك بالنسبة للطعن بالاستئناف لنصها على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

في ضوء النصوص السابقة يتضح لنا أن الأثر النسبي للطعن يتجسد في أمرين:-

الأول: يتعلق بصاحب الحق في الطعن: حيث يقتصر أثره على الطاعن دون غيره من الخصوم . **واستثناء** من هذا اثر النسبي ، فإن الطعن يمتد أثره إلى غير الطاعن من المتهمين ولو لم يقدموا طعناً، وذلك إذا كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين. ويعرف هذا الأثر بالأثر **الشخصي**.⁽²⁷⁾

(26) الهامش السابق .

(27) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 385 .

الثاني: محل الطعن : إذا اقتصر الطعن على شق من الحكم ، فإن سلطة المحكمة تقتصر على هذا الجزء دون ما عداه من أجزاء الحكم . ويعرف هذا الأثر بالأثر العيني . وأساس هذا الأثر قاعدة " القضاء لا يقضي إلا بما طلب منه" . (28)

ثالثاً: عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه:

نصت على هذا الأثر المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أنه "لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه". كما نصت المادة (3/417) من نفس القانون على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". وهو نفس ما نصت عليه المادة (43) من قانون النقض لنصها على أنه " إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناءً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه " .

وفقاً لهذا الأثر فإن الطاعن يريد بطعنه رفع الضرر الذي أصابه من الحكم ، ولذلك كان منطقياً ألا ينقلب الطعن وبالا عليه . وعليه لو أن المتهم استأنف الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنتين مثلاً، فإن استئنافه لهذا الحكم لا يمنح المحكمة سلطة تشديد العقوبة الصادرة ضد الطاعن ، أي لا يجوز لها الحكم ضد الطاعن بالحبس أكثر من سنتين ، وعلى العكس تملك إلغاء الحكم كلية أو تخفيضه أو الإبقاء عليه. بينما إذا طعن أكثر من خصم تتعارض مصالحهم في الحكم الصادر ، فإن المحكمة تملك الحكم بما تراه لاستحالة تطبيق هذه القاعدة. (29)

و نفس الأمر إذا كانت النيابة العامة هي التي طعنت في الحكم سواء بمفردها أو بجانب أحد الخصوم ، لأن النيابة العامة ليست خصماً في الدعوى الجنائية ، لذا فإن المحكمة تملك الحكم بما تراه دون التقيد بهذه القاعدة . (30)

طبيعة الطعن في الأحكام:

(28) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 591 .

(29) د/ عوض محمد، المرجع السابق ، ص 782 .

(30) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 387 .

الطعن في الأحكام يشكل مرحلة من مراحل تتابع الرابطة الناشئة في محيط الدعوى الجنائية ، فهو لا يعتبر دعوى جديدة حتى بالنسبة لطرق الطعن العادية . (31)

وقد وردت طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر ، لذا لا يجوز التماس طريق آخر غير طرق الطعن الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، سواء العادية منها أم غير العادية ويعني ذلك تعلقها بالنظام العام. ويترتب على هذه الطبيعة أنه من تقرر الطعن لصالحه لا يجوز له التنازل عنه ، وذلك فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فقط دون الدعوى المدنية إذ يجوز لمن تقرر الطعن لصالحه التنازل عنه. (32)

ويقصد بعدم جواز التنازل عن الدعوى الجنائية سواء بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم، عدم سقوط الحق في الطعن طيلة الفترة المحددة لذلك قانوناً ، فمثلاً لو أن الحكم صدر موافقاً لطلباتها أو كان المحامي العام قد أشر على الأوراق بقبول الحكم وقرّر عدم الطعن فيه، فإن ذلك لا يحول دون أن تطعن النيابة العامة في الحكم طالما كانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد. كما لا تملك النيابة العامة التنازل عن الطعن الذي تقدمت به، ولو حدث أنها تنازلت فلا يقبل تنازلها هذا وتظل الدعوى رغم ذلك قائمة أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن ، وعليها أن تفصل فيه دون اعتداد بهذا التنازل. (33)

ونفس الأمر بالنسبة للمتهم فإن تنازله عن حقه في الطعن لا يحول بينه وبين الطعن في الحكم من جديد ، طالما كان ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً . وإن كان القضاء والفقه قد استقر على أن المتهم إذا تنازل عن طعنه بعد تقديمه ، فإن هذا التنازل ينتج أثره ويعتبر تركاً للخصومة الجنائية شأن حقه في التنازل عن دعواه المدنية . (33)

الفصل الثاني

طرق الطعن في الأحكام

(31) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 591 .

(32) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 783 .

(33) نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1063 .

نقض 1984/12/31 ، م.أ.ن. ، س 35 ، رقم 212 ، ص 976 .

انظر عكس ذلك د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 784 : 785 .

تناولنا لطرق الطعن في الأحكام سيكون من خلال تقسيمها إلى طرق عادية وأخرى غير عادية وذلك كل في مبحث مستقل:-

المبحث الأول

طرق الطعن العادية

يقصد بطرق الطعن العادية كما أوضحنا سابقاً طرق الطعن التي أجازها القانون لكل خصم ، وأياً كان العيب الذي ينعاه على الحكم ، سواء كان عيباً موضوعياً أم قانونياً. وتهدف هذه الطرق إلى إعادة طرح الدعوى على القضاء من جديد. (34)

وتتخصر طرق الطعن العادية في المعارضة والاستئناف ، وهو ما سوف نفرد لكل منهما مطلباً مستقلاً

-:

المطلب الأول

الطعن بالمعارضة

2024/2025

2024/2025

المعارضة إحدى طرق الطعن العادية، وقد نصت عليها المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لنصها على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في الجناح المعاقب عايتها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية... ".

وتتعلق المعارضة بالأحكام الغيابية الصادرة في الجناح المعاقب عايتها بعقوبة مقيدة للحرية ، سواء صدرت من قبل محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية . وتهدف المعارضة إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم محل المعارضة. (35)

وذلك على عكس الحكم الغيابي الصادر في جنائية ، فلا يتم الطعن فيه بالمعارضة ، وإنما يسقط بقوة القانون بمضى مدة سقوط العقوبة بالتقادم ، إلا اذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يعاد

(34) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1008 .

(35) الهامش السابق ، 1010 .

النظر في الدعوى. ويعرض المقبوض عليه محبوساً على المحكمة ، ولا يسقط الحكم الغيابي إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة . فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم الصادر ضده قائماً . فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تآمر النيابة بالقبض عليه ويعرض محبوساً هذه الجلسة (م 395 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007) . (36)

وتكمن العلة في إقرار حق المتهم في المعارضة في الحكم الصادر ضده غيابياً في كونه يعد من أضعف الأحكام دلالة على صحة ما قضي به ، نظراً لأن المحكوم عليه لم يبد دفاعه بعد في الدعوى. (37) وتناولنا للمعارضة سيكون من خلال فروع ثلاثة نستعرض في الأول نطاق المعارضة ، وفي الثاني ميعادها وإجراءاتها ، وفي الثالث آثارها:-

الفرع الأول

نطاق المعارضة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يتحدد نطاق المعارضة بأمرين : الأول : يتعلق بالأحكام التي يجوز فيها المعارضة ، ويعرف بالنطاق الموضوعي. والثاني: يتعلق بالخصوم الذين يجوز لهم المعارضة ، ويعرف بالنطاق الشخصي للمعارضة:-

أولاً: النطاق الموضوعي للمعارضة:

تقتصر المعارضة كما أوضحنا سابقاً على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنب. ويعني ذلك أنه يشترط في الحكم كي يمكن الطعن فيه بالمعارضة أمرين:-

أولاً: أن يكون الحكم غيابياً:

يشترط أن يكون الحكم محل الطعن قد صدر غيابياً أي لم يحضر المحكوم عليه جلسة المرافعة في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك (م 238 / أ . ح) رغم إعلانه في شخصه أو في موطنه القانوني.

(36) الهامش السابق ، هامش ص 1010 ، رقم 2 .

(37) د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 687 .

ولا يحول دون اعتبار الحكم غيابياً حضور المتهم أكثر من جلسة ولو كان من بينها جلسة النطق بالحكم متى لم يتم فيها مرافعة منه. وهو ما عبرت عنه محكمة النقض صراحة بقولها " لا يكون الحكم حضورياً إلا لمن تهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ⁽³⁸⁾ بمعنى أكثر دقة أن العبرة بوصف الحكم حضورياً من عدمه هو ما إذا كان المتهم أو وكيله قد حضر جلسة المرافعة من عدمه دون الاعتداد بجلسات المحاكمة الأخرى ، وألا يكون الحكم الغيابي هذا قد اعتبر حضورياً لأنه في هذه الحالة لا يقبل الطعن بالمعارضة .

و يعد الحكم حضورياً اعتبارياً إذ اتخلف المتهم عن الحضور بصورة عمدية دون عذر مقبول (م 238/ أ.ح) . كما يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر لجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة التي أجلت إليها دون أن يقدم عذراً مقبولاً (م 339. أ . ح). ⁽³⁹⁾ ويعتبر كذلك الحكم حضورياً إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون ويجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة، وتأمر بإعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه ^{2024/2025} الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً (م 240 أ . ح)، وفي هذه الحالات التي يعتبر فيها الحكم حضورياً رغم عدم حضور المتهم يتعين على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضراً دون أن تسمع مرافعة عنه.

ولا تقبل المعارضة في الأحكام الحضرورية اعتبارياً إلا إذا ثبت للمحكمة توافر عذر مقبول منع المتهم من حضور جلسة المرافعة كأن يكون مريضاً أو كان بالخارج بسبب عمله، وأن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم عذره قبل الحكم سواء بنفسه أو بواسطة محاميه، وأن يكون استئناف الحكم الحضوري اعتبارياً غير جائز. ⁽⁴⁰⁾

ثانياً: أن يكون الحكم الغيابي صادراً في جنحة:

(38) نقض 1974/6/24 ، م.أ.ن ، س 25 ، رقم 137 ، ص 635 .

(39) نقض 1952/12/30 ، م.أ.ن ، س 4 ، رقم 115 ، ص 297 .

(40) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 682 : 683 .

العبرة هنا بالجريمة التي صدر فيها الحكم الغيابي بغض النظر عن نوعيه المحكمة التي أصدرته ، فيجوز المعارضة في الحكم الصادر في جنحة ولو كانت المحكمة التي أصدرته محكمة استئنافية ، والأكثر من ذلك ولو كانت محكمة الجنايات (م 395/أ.ح) ومن باب أولى ولو كان صادراً من محكمة أول درجة.

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة :

فضلاً عما سبق ذكره من الأحكام الحضورية ، والحضورية الاعتبارية، والأحكام الصادرة في الجنايات ، والأحكام الصادرة في الجنح غير المعاقب عليها بالحبس الوجوبي ، والأحكام الصادرة في المخالفات ، فإن ثمة أحكام أخرى لا يجوز المعارضة فيها وتتمثل في الحكم الغيابي الصادر من محكمة النقض ، وذلك لخلو قانون الطعن بالنقض رقم 1959/57 من أي نص يقرر ذلك الحق ، وذلك على خلاف نص المادة (430) من قانون الإجراءات الجنائية لكونها تجيز ذلك.⁽⁴¹⁾

كما لا يجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة وهو ما نصت عليه المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أنه " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته ... " .

وكذلك لا يجوز المعارضة في بعض الأحكام الغيابية الصادرة في بعض الجنح المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة منها على سبيل المثال المادة (21) من القانون رقم 453 لعام 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية التي تحظر المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.⁽⁴²⁾

ثانياً: النطاق الشخصي للمعارضة:

تقتصر المعارضة على من له صفة الخصم في الدعوى ، لذا فإنها تقتصر على المتهم والمسئول عن الحق المدني دون أن تقبل من المدعي بالحق المدني (م 399 أ.ج) . وعلة ذلك تكمن في عدم الرغبة

(41) الهامش السابق ، ص 684 .

(42) نقض 1974/1/27 ، م.أ.ن ، س 25 ، رقم 16 ، ص 71 .

في تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية بسبب الدعوى المدنية. كما لا يجوز للنياية العامة المعارضة في الحكم الغيابي، وما ذلك إلا لأن النياية العامة تكون حاضرة كافة إجراءات المحاكمة كشرط لصحة تشكيل المحكمة على النحو السابق إيضاحاً، مما يعني أن الحكم لا يكون إلا حضورياً في مواجهتها.⁽⁴³⁾

معارضة المتهم:

يحق للمتهم المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده في الجرح المعاقب عليها بالحبس ، وذلك سواء في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أم المدنية أم كلاهما . وهذا الحق يقتصر على المتهم الذي لم يحضر جلسة المرافعة ، دون غيره من بقية المتهمين الآخرين الذين صدر ضدهم الحكم محل المعارضة.

ويشترط كي يحق للمتهم ذلك أن يكون له مصلحة في المعارضة ، وعليه لا يقبل منه المعارضة متى كان الحكم قد صدر لصالحه ، فإذا صدر الحكم بالبراءة للمتهم لا يجوز له المعارضة فيه لإنعدام المصلحة ، ولو كان المتهم يرى إسناد البراءة إلى سبب موضوعي لا إلى سبب قانوني ، كإنقضاء الدعوى بالتقادم أو لعدم كفاية الأدلة.⁽⁴⁴⁾

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- معارضة المسئول عن الحق المدني :

تقتصر معارضة المسئول عن الحق المدني على الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية دون الجنائية نظراً لإنعدام صفته في الدعوى الجنائية .

و بشرط أن تكون له مصلحة في هذا الطعن ، و عليه لو صدر الحكم في الدعوى المدنية برفضها

انعدمت مصلحة المسئول عن الحق المدني في الطعن في هذا الحكم .⁴⁵

الفرع الثاني

ميعاد المعارضة وإجراءاتها

(43) د/ آمال عثمان المرجع السابق ، ص 808 .

(44) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1751 : 1752 .

(45) الهامش السابق ، ص 1752 : 1753 .

نستعرض فيما يلي ميعاد المعارضة، وإجراءاتها كل على حدة :-

أولاً: ميعاد المعارضة :

وفقاً لنص المادة (398 / 1) من قانون الإجراءات الجنائية تقبل المعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي، وذلك بخلاف ميعاد المسافة. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أو عذر قهري إمتد ميعاد المعارضة إلى أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية أو العذر القهري (م 18 مرافعات).

ويجوز لمن له حق المعارضة المعارضة في الحكم الغيابي منذ صدوره إذا علم به دون حاجة إلى توقف ذلك على إعلانه بالحكم، فالإعلان هنا شرط لبء ميعادها فقط.

ويمتد ميعاد المعارضة في حالتين: الأولى: إذا أعلن الخصم بالحكم الغيابي ولكن استحال التقرير بالمعارضة لسبب قهري مثل المرض الشديد أو التواجد خارج البلاد أو لرفض الموظف المختص قبول التقرير بالمعارضة في الميعاد ، في هذه الحالة يمتد ميعاد الطعن حتى زوال هذا السبب.⁽⁴⁶⁾ ويخضع تقدير العذر لسلطة المحكمة وفي حالة رفض العذر وجب على المحكمة تسبيب حكمها.⁽⁴⁷⁾ **الثانية:** إذا لم يعلن المحكوم عليه لشخصه، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، وذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية ، حيث يبدأ في هذه الأخيرة بمجرد إعلان المتهم بالحكم سواء لشخصه أو في محل إقامته.⁽⁴⁸⁾

ثانياً: إجراءات المعارضة:

تتمثل إجراءات المعارضة في الآتي:

1 - تتم المعارضة بتقديمه المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ، دون اشتراط أن يكون محامياً إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

(46) د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 809 : 810 .

(47) نقض 11/20 / 1972 ، م.أ.ن ، س 23 ، رقم 282 ، ص 1278 .

(48) د/ رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص 704 : 705 .

2 - يحدد قلم كتاب المحكمة موعد الجلسة التي يتعين على الطاعن حضورها، فإذا لم يكن المحكوم عليه هو الذي قام بالمعارضة تعين إعلانه بموعد الجلسة لنظر معارضته .

3 - يتعين على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد 24 ساعة وإعلان الشهود بالجلسة المذكورة (م 400 أ.ج).⁽⁴⁹⁾

الفرع الثالث

آثار المعارضة

يترتب على المعارضة أثران هامين: أولهما: أثر موقف، وثانيهما: إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي للحكم فيها من جديد، وسنشير إلى كل منهما على حدة :-

أولاً: الأثر الموقوف للمعارضة:

يتجسد الأثر الموقوف للمعارضة في:

- وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه: وهو ما نصت على هذا الأثر المادة (467/1)^{2024/2025} من قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أنه "يجوز تنفيذ الحكم بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " وبموجب هذا النص لا يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة، وذلك خلال الفترة التي يجوز فيها المعارضة أو متي تمت المعارضة، بينما إذا انقضى ميعاد المعارضة دون تقرير بها وجب تنفيذ الحكم الغيابي وذلك إلا إذا كان الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف ، فلا يجوز تنفيذه إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو الفصل فيه (م 466 أ.ج).⁽⁵⁰⁾ .

واستثناءً من هذا الأثر (وقف التنفيذ) يحق للنسبة العامة أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا كان الحكم الغيابي يقضي بحبسه مدة شهر فأكثر وذلك في إحدى حالتين: الأولى ألا يكون له محل إقامة معروف في مصر، والثانية: إذا كان صادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي

(49) نقض 1965/5/17 ، م.أ.ن ، س 16 ، رقم 96 ، ص 476 .

(50) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1765 : 1766 .

(51) وهو ما نصت عليه المادة (468) من قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أن "للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه، ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها.."

- وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم.

ذكرنا آنفاً أن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ليس من حقهما المعارضة في الحكم الغيابي، وكل ما يملكه هو الطعن فيه بالاستئناف، فإذا طعنت النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني بالاستئناف في الحكم الغيابي، وكان ميعاد الطعن بالمعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. (52)

إيقاف مواعيد الطعن في الحكم الغيابي

يترتب على المعارضة إيقاف مواعيد الطعن في الحكم الغيابي بالاستئناف، فلا يبدأ استئناف الحكم الغيابي إلا من تاريخ إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. كما لا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض إلا من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الحكم الصادر في المعارضة (م 34 من قانون النقض). (53)

ثانياً: إعادة طرح الدعوى على المحكمة:

المعارضة تعيد نظر الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه، وليس ثمة ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه. (54)

(51) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 795 : 796 .

(52) نقض 1969/12/29 ، م.أ.ن ، س 20 ، رقم 314 ، ص 1515 .

(53) نقض 1973/12/9 ، م.أ.ن ، س 24 ، رقم 238 ، ص 1167 .

(54) نقض 1955/1/10 ، م.أ.ن ، س 6 ، رقم 124 ، ص 377 .

ويشترط لإعادة نظر الدعوى من جديد أن يحضر المعارض أول جلسة تحدد للفصل في المعارضة، وهو ما نصت عليه المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية لنصها على أنه "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض ، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه" ولا يحول دون إعادة نظر الدعوى من جديد تغيب المعارض عن حضور جلسات المحاكمة الأخرى طالما حضر الجلسة الأولى حتى ولو لم يبدأ أى دفع أو دفاع في تلك الجلسة ، والأكثر من ذلك ولو اكتفي بمجرد طلب التأجيل لتحضير دفاعه، أو اقتصرت المحكمة في هذه الجلسة على تأجيل الدعوى.⁽⁵⁵⁾

فإذا تغيب المعارض عن حضور أول جلسة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه، طالما كان حضوره شخصياً و ليس وجوبياً وكان عدم حضوره هذا ليس لعذر مقبول أعتبرت المعارضة كأن لم تكن.

بينما إذا كان عدم حضور الطاعن أول جلسة رغم وجوب حضوره شخصياً وحضر نيابة عنه محامية، وأفاد بأن موكله تعذر حضوره لمرض أصابه ، أجلت المحكمة نظر الدعوى في جلسة أخرى، فإذا تغيب عن الجلسة الجديدة دون عذر أعتبرت المعارضة كأن لم تكن.⁽⁵⁶⁾

وتقدير مدي توافر عذر مقبول لعدم حضور الطاعن أول جلسة مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع، فإذا كان حكمها برفض العذر وجب عليها تسبيب رفضها وإلا كان حكمها معيباً بما يبطله.⁽⁵⁷⁾

ويسقط الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا حضر الطاعن قبل إنتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم، وفي هذه الحالة يجب إعادة نظر الدعوى في حضوره (م 242 أ.ج).

المطلب الثاني

(55) نقض 1983 /2/2 ، م.أ.ن ، س 34 ، رقم 35 ، ص 197 .

(56) د/ عبيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1780 : 1785 .

(57) نقض 1973/2/25 ، م.أ.ن ، س 24 ، رقم 53 ، ص 24 .

الطعن بالاستئناف

الاستئناف كما ذكرنا أحد طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الجench والمخالفات في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية.⁽⁵⁸⁾

ويتفق الطعن بالاستئناف مع الطعن بالمعارضة في أنهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام، وفي أنهما يهدفان إلى إعادة طرح الدعوى من جديد .

و ان اختلف معه في أنه يتم أمام محكمة أعلى درجة وليست المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي (محل الطعن بالمعارضة) ، لذا فإن الاستئناف يعد تطبيقاً لمبدأ "التقاضي على درجتين" . كما يختلف (الاستئناف) مع المعارضة في عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الجench ، طالما كانت محكمة الجنائيات هي التي أصدرتها. وكذلك يمتد الاستئناف ليشمل الأحكام الحضورية و الغيابية معا على عكس الطعن بالمعارضة فيقتصر على الأحكام الغيابية فقط كما أن المعارضة تجوز في جميع الأحكام الغيابية سواء كانت قد صدرت من محكمة أول درجة أم ثاني درجة، على عكس الاستئناف فيقتصر على الأحكام التي أصدرتها محكمة ثاني درجة.⁽⁵⁹⁾

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويستهدف الاستئناف إعادة طرح الدعوى من جديد لتصحيح أي خطأ يحتمل أن يكون قد شابها من قبل محكمة أول درجة لاسيما أن محكمة ثاني درجة التي يعهد إليها نظر الاستئناف تتكون من هيئة لها من عدد أعضائها وخبرتهم ما يحقق هذا الإصلاح.

وإن كان الطعن بالاستئناف قد تعرض للعديد من الانتقادات أهمها أنه يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات دون فائدة مرجوة ، فإحتمالات الخطأ قائمة أمام محكمة ثاني درجة لاسيما أن الذي يفحص الدعوى أحد أعضائها فقط إذ يتولي تلخيص الدعوى وكتابة تقرير عنها يستمع إليه العضوان الآخران المتممان لتشكيل المحكمة . ويتصور أن يصدر الحكم بالأغلبية وبالمعارضة لحكم أول درجة الأمر الذي يعني أننا نكون أمام

(58) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1043 .

(59) الهامش السابق ، ص 1044 .

عضوين مؤيدين لحكم أول درجة، وآخران يؤيدان الحكم الجديد مما ينتفي معه أي مبرر لترجيح أحد الحكمين على الآخر .⁽⁶⁰⁾

وتناولنا للطعن بالاستئناف سيكون من خلال فروع ثلاثة :الأول: نوضح فيه نطاق الاستئناف ، وفي الثاني: ميعاده وإجراءاته ، وأخيرا آثاره :-

الفرع الأول

نطاق الاستئناف

تناولنا النطاق الاستئناف سيكون من خلال استعراضنا للأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وتلك التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف :-

أولاً: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف :

أوضحت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وذلك على سبيل ^{2024/2025}الحصر، لنصها على أنه " لكل من ^{2024/2025}المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام ^{2024/2025}الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجرح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجرح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، فضلاً عن الرد والمصاريف ، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها: 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .. " .

كما نصت المادة (403) من نفس القانون على الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى المدنية لنصها على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجرح من المدعى بالحقوق المدنية، ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه للقاضي الجزئي نهائياً".

(60) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 605 : 606 .

وفي ضوء هذين النصين نشير فيما يلي إلى الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية، وتلك التي يجوز استئنافها في الدعوى المدنية:-

أ - الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية :

وفقا لنص المادة (402) من قانون الإجراءات تختلف الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية باختلاف صفة المستأنف والتي تقتصر على النيابة العامة والمتهم فقط:-

1 - الأحكام التي يجوز للنيابة العامة إستئنافها:

تملك النيابة العامة استئناف الأحكام الآتية:

- الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجнг دون أي قيد أو شرط.

- الأحكام التي تصدر من المحكمة الجزئية في المخالفات بالغرامة أو بالبراءة رغم طلب النيابة العامة الحكم بغير الغرامة والمصاريف . وتكون النيابة العامة قد طلبت ذلك متى كانت المخالفة معاقب عليها بالحبس أو بأية عقوبة أخرى غير الغرامة والمصاريف ²⁰²⁵ ~~2024~~ المصادرة أو الغلق. ²⁰²⁵ ~~2024~~

وفي ضوء تعديل المادتين (11 ، 12) من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي حصرت الجزاء الجنائي للمخالفات على الغرامة، لم يعد من المتصور أن تطلب النيابة العامة غير الغرامة، ومن ثم يقتصر هذا الشرط على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ ، وبالنسبة للأحكام التي صدرت بعد هذا التاريخ فإنها تقتصر على تلك التي صدرت بالبراءة.

- الأحكام التي تصدر من المحكمة الجزئية سواء في الجنج أم المخالفات متي بنى على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

- الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة (32 / 2ع) ولو لم يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة لبعضها فقط (م 404 أ.ج).

- الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث وذلك إذا حكم بالبراءة أو لم يحكم بما طلبته النيابة العامة (م 120 ، 124 من قانون الطفل) : ووفقا لنص المادة (132) من نفس القانون يجوز استئناف الأحكام

الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالدية أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات التي لها أثر فيه .

2 - الأحكام التي يجوز للمتهم استئنافها:

- الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الجرح دون قيد أو شرط.
- الأحكام الصادرة في المخالفات متى انطوت على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها حتى ولو قضي بالغرامة والمصاريف.
- الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً له إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم.
- الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث سواء كان المتهم حدثاً أم غير حدث. ويصدق هنا ما سبق ذكره لدى استعراضنا للأحكام التي يجوز استئنافها من قبل النيابة العامة.

2024/2025

ب - الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى المدنية : 2024/2025

يجوز للنسبة العامة استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا أقامتها قبل المتهمين و المسؤولين عن الحق المدني للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة [م 253 أ.ج] ، بشرط أن تكون طلباتها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً [500 جنية] (م 42 مرافعات) بصرف النظر عما قضي به فعلاً [م 403 أ.ج ، 42 مرافعات].

بينما إذا استأنف المتهم الدعوتين الجنائية والمدنية معاً، فإن من حقه استئناف الدعوى المدنية أيا كان مبلغ الدعوى المدنية المدعى به (أي ولو لم يتجاوز 500 جنية)

يجوز للمدعي بالحق المدني والمسئول عن هذا الحق استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً [500 جنية] ولو كان التعويض المحكوم به مؤقتاً .

ثانياً: الأحكام التي لا يجوز استئنافها:

يتضح لنا من مفهوم المخالفة - لما سبق توضيحه لدي استعراضنا للأحكام التي يجوز استئنافها - أن الأحكام التي لا يجوز استئنافها هي :

- لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية ، و لا من محاكم الجنايات سواء كانت صادرة في جنائية أم في جنحة أم في مخالفة .

- لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات ، الا اذا كانت مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجنحة محل استئناف ، أو كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون .

- كما لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية السابقة على الفصل في الموضوع والتي تصدر في مسائل فرعية. ويترتب حتما على استئناف الحكم في الموضوع استئناف هذه الأحكام، وإن كان يجوز استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، وكذلك الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية للحكم في الدعوى (م405 أ.ج).

الفرع الثاني

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ميعاد الاستئناف وإجراءاته

نستعرض فيما يلي ميعاد الاستئناف ، ثم نتبعه بإجراءاته : -

أولاً: ميعاد الاستئناف:

يجب أن يرفع الاستئناف خلال فترة محددة ، والا سقط حق المحكوم عليه في الاستئناف. وقد نصت المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت ، الحكم في ظرف عشرة أيام الصادرة في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف " .

نشير في ضوء هذا النص إلى ميعاد الاستئناف سواء من حيث المدة، أم من حيث بدء الميعاد، أم من

حيث كيفية حساب ميعاد الاستئناف:-

مدة الاستئناف:

وحد المشرع ميعاد الاستئناف، حيث جعلها عشرة أيام سواء كان الحكم حضوريا أم غيابيا أم حضورياً اعتبارياً ، سواء كان في جنحه أم مخالفة ، وسواء صدر في دعوى جنائية ، أم مدنية . وأيا كان الخصم المستأنف ، وإن استثنى من ذلك استئناف النائب العام إذ جعله المشرع ثلاثين يوماً.

بداية ميعاد الاستئناف :

فرق المشرع بين الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية والأحكام الصادرة في المعارضة ، فنجدته يقرر بداية ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية من اليوم التالي لصدور الحكم.⁽⁶¹⁾

وبالنسبة للأحكام الغيابية فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم.⁽⁶²⁾ ولا يلتزم الخصم بانتظار إعلان الحكم كي يطعن فيه ، كالأحكام إذ يمكنه الطعن فيه قبل إعلان الخصم متى كان قد أتيح له العلم بمجرد صدوره.⁽⁶³⁾

ويأخذ نفس الحكم الحضورى الاعتباري حيث يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المتهم بالحكم وأساس ذلك أن هزم الأحكام غيابه في حقيقتها وإن اعتبرت حصرية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإن اختلف بدء ميعاد الاستئناف بالنسبة لإستئناف النيابة العامة ، فيبدأ من تاريخ النطق به ، لأن الحكم لها حضوري حقيقة وليس مجازا ، ومن ثم لا يفترض معه احتمال جهل النيابة بصدوره .

وبالنسبة للأحكام الصادرة في المعارضة فيبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق به⁽⁶⁴⁾ ، ولو كان صادرا في غيبه المتهم ، إلا إذا كان من المتعذر على المتهم حضور جلسة نظر المعارضة، فيبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ علمه بالحكم على نحو رسمي كإعلانه له.⁽⁶⁵⁾

إما إذا كان الحكم حضوريا بالنسبة لأحد الخصوم وغيابيا بالنسبة لخصم آخر، فإن ميعاد الاستئناف يطبق بالنسبة لكل خصم في ضوء القواعد المستمدة من وضعه، فمن يعد الحكم بالنسبة له حضوريا يبدأ

(61) نقض 1938/1/17 ، مج.الق. الق. ، ج 4 ، رقم 952 ، ص 144 .

(62) نقض 1946/5/21 ، مج.الق. الق. ، ج 7 ، رقم 665 ، ص 158 .

(63) نقض 1965 /6/14 ، م.أ.ن ، س 16 ، رقم 113 ، ص 570 .

(64) نقض 1945/5/28 ، مج.الق.الق.، ج 6 ، رقم 584 ، ص 719 .

(65) نقض 1960/4/26 ، م.أ.ن ، س 11 ، رقم 73 ، ص 362 .

ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق به ، بينما بالنسبة للخصم الذي يعتبر الحكم بالنسبة له غايباً فيبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم، لذلك يتصور أن ينتهي ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة ويستمر بالنسبة للمتهم⁽⁶⁶⁾.

وإذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بالمعارضة وبالاستئناف في آن واحد، فطعن من كان الحكم له حضورياً بالاستئناف ، وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتداً ، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنتظر في الطعن بالاستئناف إلا بعد أن ينقضي ميعاد المعارضة دون أن يرفع، أو بعد أن يفصل فيها إذا كانت قد رفعت.⁽⁶⁷⁾ وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً. وقد عللت محكمة النقض بقولها أن " إتصالها بالدعوى معلق على مصير المعارضة أو على إنقضاء ميعادها".⁽⁶⁸⁾

3- حساب ميعاد الاستئناف :

يحسب ميعاد الاستئناف كاملاً لذلك يحسب اليوم الذي صدر الحكم فيه بالنسبة لمواعيد الاستئناف التي تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وكذلك لا يحسب اليوم الذي أعلن الخصم فيه بالحكم ، وذلك بالنسبة لمواعيد الاستئناف التي تبدأ من تاريخ الإعلان بالحكم . وإتمام مدة الاستئناف من اليوم التالي لهذا الموعد⁽⁶⁹⁾ م 15 مرافعات) وحتى نهاية اليوم العاشر . وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها (م 18 مرافعات) ، ودون أن تنقطع مدة الاستئناف إذا وقعت العطلة الرسمية خلال ميعاد الاستئناف.

وإذا أصيب المتهم بعاهة عقلية عقب صدور الحكم أو إعلانه به جعلته غير قادراً على الدفاع عن نفسه لا يبدأ ميعاد الاستئناف حتى يعود إلى رشده. بينما إذا أصيب بهذه العاهة بعد بدء ميعاد الاستئناف أوقف سريانه حتى يعود إلى رشده (م 339 أ. ج).⁽⁶⁹⁾ وتقديم العذر مسألة تقديرية لقاضي الموضوع.⁽⁷⁰⁾

(66) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1070 .

(67) الهامش السابق .

(68) نقض 1940/2/12 ، مج. الق. القز . ج 5 ، رقم 62 ، ص 100 .

(69) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1077 .

(70) نقض 1937/12/13 ، مج. الق. القز . ج 4 ، رقم 125 ، ص 117 .

وتضاف مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف والتي لا تتصور إلا بالنسبة للأحكام الغيابية أي في المعارضة فقط دون الحضورية نظراً لحضور المتهم.⁽⁷¹⁾

4- إمتداد ميعاد الاستئناف:

نصت المادة (409) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة". وفقاً لهذا النص فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى خمسة أيام أخرى ، وذلك بالنسبة لباقي الخصوم في حالة استئناف أحد الخصوم الحكم في مدة الاستئناف [عشرة أيام]. وتعرف هذه الحالة بالاستئناف الفرعي والذي يقصد به الاستئناف الذي يرفعه خصم له أصلاً حق الاستئناف في خلال ميعاد إضافي يبدأ من تاريخ إنقضاء الميعاد الأصلي للاستئناف.

وتكمن العلة من ميعاد الاستئناف إلى بقية الخصوم في احتمال أن يطعن أحد الخصوم بالاستئناف في نهاية اليوم العاشر وهو آخر موعد للطعن ، فيفاجأ الخصم الآخر الذي كان قد إمتنع عن استئناف الحكم لسكوت خصمه عنه ، لذا كان من العدل أن نتاح له فرصة ليستأنف الحكم صوناً لمصالحه.⁽⁷²⁾ 2024/2025 2024/2025 2024/2025

ثانياً: إجراءات الاستئناف:

حددت المادة (406 / 1) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف لنصها على أن " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت المحكمة". وفقاً لهذه المادة لا يدخل الاستئناف حوزة المحكمة الاستئنافية إلا بعد التقرير به⁽⁷³⁾.

ولا يغني عن التقرير بالاستئناف التقرير به في الجلسة، أو تقريره كتابه بغير الصورة التي نص عليها القانون. لذا قضت محكمة النقض بأن " تأشيرة عضو النيابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة "

(71) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1067 .

(72) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1082 : 1085 .

(73) نقض 1956/3/9 ، م.أ.ن ، س 10 ، رقم 66 ، ص 300 .

يستأنف الحكم" غير كاف لاعتبار الاستئناف قائماً".⁽⁷⁴⁾ والأكثر من ذلك لا يغني عن التقرير عريضة تقدم بقلم الكتاب⁽⁷⁵⁾ أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العام أو أحد وكلائه لقدم الكتاب ، وكذلك لا يعد استئنافاً دفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لايكاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه⁽⁷⁶⁾.

وعلى العكس بعد تقريراً بالاستئناف أي إجراء يفصح به الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به، فمثلاً إذا حضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب وقرر أمام الموظف المختص شفاهة برغبته في رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لذلك والتوقيع عليه منه، فإن الاستئناف يعد قائماً من الناحية القانونية دون تعليق ذلك على التوقيع عليه من طالب الاستئناف.⁽⁷⁷⁾

ولا يجوز لقلم الكتاب الامتناع عن قبول التقرير استناداً إلى تقديمه بعد إنتهاء ميعاد الاستئناف، لأن

الفصل في هذا الأمر من سلطة المحكمة الاستئنافية⁷⁸

ويتم تقديم تقرير الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم متى كان المستأنف المتهم أو النيابة العامة. وإذا كان المتهم محبوساً يقدم تقرير الاستئناف^{2024/2025} أمام ضابط السجن المختص بتلقي الطعون^{2024/2025}،⁽⁷⁹⁾ بينما إذا كان المستأنف هو النائب العام نفسه، فإن التقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ، وذلك تسهيلاً له في رفع الاستئناف بنفسه) ولا يعتد بالتقرير الذي يقدم إلى غير هذا المكان.⁽⁸⁰⁾

الفرع الثالث

آثار الاستئناف

(74) نقض 1934/10/15 ، مج.ألق.الق. ، ج3 ، رقم 273 ، ص 369 .

(75) نقض 1908/5/9 المجموعة الرسمية ، س10 ، رقم 18 ، ص 39 .

(76) نقض 1908/6/13 ، المجموعة الرسمية س10 ، ص 78 .

(77) نقض 1981/11/26 ، م.أ.ن ، س32 ، رقم 172 ، ص 981 .

(78) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1833 : 1834 .

(79) نقض 1967 /11/21 ، م.أ.ن ، س 18 ، رقم 237 .

(80) نقض 1930/1/9 ، سابق الإشارة إليه .

الأحكام التي يعلق تنفيذها على شرط:

وفقا لنص المادة (463) من قانون الإجراءات الجنائية يعلق تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس على شرط يتجسد في دفع الكفالة متى كان مفرجا عنه وقت صدوره وتقدير مقدار الكفالة من سلطة المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، فإن لم تحدد الكفالة كان للمتهم أن يطلب من المحكمة الاستئنافية أن تقدر الكفالة الواجب رفعها كي يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس.

وتكمن العلة من الكفالة في حمل المتهم على التقدم لتنفيذ الحكم إذا لم يستأنفه في الميعاد، وعلى حضور الجلسات إذا استأنفه والامتنثال لتنفيذ ما قد تقضي به المحكمة الاستئنافية. وإذا إمتنع المحكوم عليه عن دفع الكفالة وجب تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بالحبس، وسقط حقه في الاستئناف متى لم يدفع قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الاستئناف.

بينما إذا كان المتهم محبوسا إحتياطيا فللمحكمة أن تقدر الكفالة فيخلى سبيله عند دفعها، أو أن تأمر

بتنفيذ الحكم عليه مؤقتا.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ثانيا: الأثر الناقل للاستئناف:

يقصد بالأثر الناقل للاستئناف أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم ، لكي تفحص من جديد المسائل الموضوعية والقانونية التي سبق أن فصلت فيها أول درجة. إلا أن انتقال الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته مقيد بقيود ثلاثة هي: -

القيد الأول : تقيد محكمة الاستئناف بنطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة:

محكمة الاستئناف تتقيد بنطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فمن المقرر أن اتصال محكمة الاستئناف بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحاكم المتهم عن واقعة لم تفصل فيها محكمة أول درجة ، ولو كان للواقعة الجديدة أساس في التحقيقات ؛ فلا يجوز لها أن تدخل وقائع أو أشخاص جدد لم يتضمنها قرار الإحالة الذي بموجبه دخلت الدعوى حوزة

المحكمة وحددت حدودها العينية والشخصية .⁽⁸²⁾ فكل ما كانت محكمة أول درجة تستطيع أن تفصل فيه ملكت الفصل فيه أيضاً ، والعكس صحيح كلما كانت محكمة أول درجة لا تملك الفصل فيه لا تملكه أيضاً محكمة الاستئناف⁽⁸³⁾ . ولو كانت مرتبطة بالواقعة المعروضة ارتباطاً غير قابل للتجزئة ، فإذا رفعت الدعوى على المتهم بتهمة تزوير وذكر في التهمة أن التزوير وقع بقصد الاختلاس لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحاكم المتهم عن تهمة الاختلاس⁽⁸⁴⁾ .

ويستثنى من ذلك الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتالية إذ يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر في كل الأعمال المكونة لهذه الجريمة سواء في ذلك ما أغفلت محكمة أول درجة النظر فيه أو ما وقع بعد صدور الحكم المستأنف ، نظراً لأن الوقائع التي تتكون منها هذه الجرائم تعد وحدة قانونية متكاملة تقوم بها جريمة واحدة⁽⁸⁵⁾ .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا برأت محكمة الدرجة الأولى المتهم من سرقة أوراق معينة لم يكن للمحكمة الاستئنافية أن تدينه في سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها⁽⁸⁶⁾ . كما قضت بأنه إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه بصفته صانع دخان لم يقدم إقرار قبل شروعه في صناعته بالبيانات الخاصة بذلك إلى الجهة المختصة ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بإدانة المتهم في جريمة الأدخنة المعسلة دون ترخيص ، لأن المحكمة الاستئنافية ممنوعة منعاً باتاً من أن تقيم التهمة على أساس من الوقائع غير التي رفعت بها الدعوى⁽⁸⁷⁾

- كما تنقيد محكمة الاستئناف بالوقائع والأشخاص الذين تصدت لهم محكمة أول درجة دون قبول طلبات جديدة أمام المحكمة الاستئنافية ؛ إذ لا يجوز لها التعرض للوقائع الأخرى أو للأشخاص الآخرين الذين لم تتعرض لهم المحكمة أثناء فصلها في الدعوى المطروحة عليها ولو كانت هذه الوقائع أو الأشخاص

(82) آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 856 .

(83) نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص 1092 .

(84) فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 751 .

(85) على زكى العرابي ، المرجع السابق ، ص 381 .

(86) نقض 194/3/15 ، مج الق. الق. ، ج 5 ، رقم 327 .

(87) نقض 1959/3/2 ، م. أ. ن. ، س 10 ، رقم 61 .

إغفال الفصل في بعض الوقائع، أو محاكمة بعض المتهمين الذين تضمنهم قرار الإحالة الذي أدخل الدعوى الجنائية في حوزة محكمة أول درجة) ، كما أن قانون المرافعات المدنية نص في المادة (193) على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومن المعروف ان قانون المرافعات المدنية يطبق في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص ينظم هذه المسألة ، لذا فإن السبيل الوحيد في هذه الحالة هو أن تقوم النيابة العامة بإحالة الواقعة أو التهمة التي أغفلتها محكمة أول درجة إليها مرة أخرى ، دون أن تتصدى محكمة الاستئناف لها إذ لا يحق لها التصدي لوقائع لم تفصل فيها محكمة أول درجة ، لما ينطوي عليه ذلك من تقويت درجة من درجات التقاضي على المتهم . وهو ما أيدته محكمة النقض حيث قضت بأنه " . يجب إعمال هذا النص أيضاً في الدعاوى الجنائية (م 193 من قانون المرافعات المدنية) ولما كانت المحكمة الجزئية قد أغفلت الفصل في التهمة المسندة للمطعون ضده ، فالطريق السوي أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وتطلب منها إكمالها بالفصل فيما أغفلته ، وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص ... " ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في الأمر^{2024/2025} لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه ، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم " (94) .

وبالنسبة للوقائع التي أعيدت لمحكمة أول درجة للفصل فيها ، وكذلك الأشخاص متى فصلت فيها المحكمة (أول درجة) يجوز أن يرفع عنها استئناف مستقل يضم الاستئناف الأصلي ، أو أن يرفع عنها استئناف جديد تطبيقاً للقواعد العامة (95) . وتطبيقاً لذلك حكم بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم عن سرقة أوراق معينة ، وقضت محكمة أول درجة ببراءته من سرقة هذه الأوراق فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه في سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها (96) كما حكم بأنه إذا كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم هي اشتراكه في التزوير فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعدل التهمة فتعتبر المتهم

(94) على زكي العرابي ، المرجع السابق ، ج 2 ، ص 382 .

(95) نقض 1941/12/15 ، مج. الق. الق. ، ج 5 ، رقم 327 .

(96) نقض 1942/3/3 ، مج. الق. الق. ، ج 5 ، رقم 374 .

شريكاً في جريمة استعمال الورقة المزورة ، وما ذلك إلا لأن الدعوى لم ترفع على المتهم بهذه الجريمة الأخيرة ، ومن ثم لا يجوز توجيهها إليه في الاستئناف ولو قبل هو ذلك ؛ لما ينطوى عليه ذلك من إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى (97) .

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف تملك قبول أدلة ودفع جديدة من قبل الخصوم أثناء نظرها الطعن المقدم إليها ؛ إذ تملك قبول دفع وأدلة لم تلقت إليها محكمة أول درجة ، أو تكون قد استبعدتها. والأكثر من هذا تقبل أدلة ودفع جديدة لم ترفع أمام محكمة أول درجة متى كانت هذه الدفع تتعلق بالنظام أو بمصلحة جوهرية للخصم الذي يدفع بها .

ويستثنى من ذلك الدفع التي تسقط بعدم إبدائها أمام محكمة أول درجة كالدفع ببطلان التكليف بالحضور (98) .

كما تملك محكمة الاستئناف نفس السلطات التي تملكها محكمة أول درجة، من حيث جواز تغييرها للوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى المتهم ، وكذلك تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة ، ولها كذلك إصلاح الأخطاء المادية (99) .

القيد الثاني : التقيد بتقرير الاستئناف

الخصم له الحق في أن يرضى بحكم أول درجة فلا يستأنفه ، وله أن يرفضه ويطعن فيه بالاستئناف سواء كان كلياً أو جزئياً . ويحدد كون الاستئناف كلياً أو جزئياً في ضوء تقرير الاستئناف المقدم من الخصم المستأنف. (100)

ويعد الاستئناف عاماً متى تم الطعن في الحكم ككل . وفي هذه الحالة يكون للمحكمة الاستئنافية نفس سلطة محكمة أول درجة دون التقيد ببعض وقائع وأشخاص الدعوى فقط . ويعنى ذلك أن محكمة الاستئناف

(97) آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 858 .

(98) محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص 584 : 586 .

(3) نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص 1098 .

(100) محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص 586 .

لا تنقيد في هذه الحالة سوى بالقيود العام السابق استعراضه (حدود الدعوى أمام محكمة أول درجة) . ونظراً لأن الاستئناف العام هو الأصل ، فإنه إذا لم يرد قيد في تقرير الاستئناف ينصرف الاستئناف في هذه الحالة إلى كل ما يتعلق به (101)

ويعد الاستئناف خاصاً متى اقتصر على جانب من الحكم.. في هذه الحالة تنقيد المحكمة بالقدر المستأنف فقط دون بقية حدود الدعوى ، فإذا تعرضت إلى الشطر الذي لم يستأنف تكون قد قضت بما لم يطالب منها (102) . وذلك تطبيقاً لنص المادة (232) من قانون المرافعات المدنية لنصها على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" فمثلاً قد يستأنف الحكم في شقه المدني وعندئذ لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للشق الجنائي في الحكم بأي تعديل . كما قد تستأنف النيابة العامة حكم البراءة الصادر لصالح أحد المتهمين دون تعيينهم . في هذه الحالة تنقيد محكمة الاستئناف بأن تنظر الدعوى في شأن المتهم المستأنف ضده دون غيره من المتهمين الآخرين . كما قد يستأنف الحكم في بعض التهم دون بقية التهم الأخرى (103) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا صدر حكم بالحبس والغرامة ، فاستأنف المتهم الحكم فيما يتعلق بالحبس فقط ، دون أن يستأنف الحكم الصادر ضده والذي يتعلق بالغرامة ، فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تتعرض للحكم الصادر بالغرامة . وإنما تقتصر سلطتها على الفصل في حكم الحبس فقط (104).

وقد يترتب على تقيد محكمة الاستئناف بحدود ما استأنف من الحكم حدوث تناقض بين حكم أول درجة وحكم الاستئناف . فمثلاً إذا صدر حكم بإدانة عدداً من المتهمين من قبل محكمة أول درجة ، وقام بعضهم بالطعن في حكم الإدانة الصادر ضده ، وقضت محكمة الاستئناف بتبرئته عما هو منسوب إليه. في هذه الحالة يظل المتهمون الذين لم يستأنفوا حكم الإدانة مدانين جنائياً ، بينما المتهم الذي استأنف حكمه أصبح بريئاً والعكس صحيح. وهذا التعارض يتعين قبوله لأنه نتيجة لتطبيق القواعد العامة وفي ذلك قضت

(101) رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 937 .

(102) رمسيس بجم ، المرجع السابق ، ص 750 .

(103) نقض 1952/4/14 ، م. أ. ن. ، س 3 ، رقم 312 .

(104) محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص 587 ؛ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1099 .

محكمة النقض بأن هذا التعارض لا يصح بحال النظر إليه من ناحية مخالفة قوة الشيء المحكوم فيه ، لأنه إنما كان ضرورة اقتضاها استعمال المحكمة الاستئنافية حقها المقرر بالقانون في الفصل في الاستئناف المرفوع أمامها على اعتبار واقعة الدعوى كما كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى⁽¹⁰⁵⁾.

القيد الثالث : التقيد بصفة الخصم المستأنف ومصلحته

على غرار التقيد بحدود ما استأنف من الحكم يتصور أن يكون الاستئناف من قبل جميع أطراف الدعوى ، وذلك متى كان الاستئناف قد حدث من قبل جميع الخصوم . في هذه الحالة فإن محكمة الاستئناف لا تتقيد في فصلها في الحكم المستأنف بأي قيد بخلاف القيد العام والذي تتقيد به محكمة أول درجة ، وكذلك بالحدود التي تصدت لها محكمة أول درجة.

وعلى العكس يكون الاستئناف من قبل بعض الخصوم فقط دون البعض الآخر ، وفي هذه الحالة تتقيد محكمة الاستئناف بجانب القيد السابق بصفة الخصم ومصلحته (106) :-

2024/2025

2024/2025

- التقيد بصفة المستأنف : 2024/2025

الخصوم ليسوا جميعاً على درجة واحدة فيما يملكون استئنافه : فالنيابة العامة تقتصر سلطتها على استئناف الدعوى الجنائية فقط دون حق استئناف الدعوى المدنية استناداً إلى كونها خصماً في الدعوى الجنائية فقط ، والمدعى بالحق المدني لا يجوز له سوى استئناف الدعوى المدنية دون الجنائية ، بينما يملك المتهم الطعن في الدعوتين المدنية والجنائية ، ويملك من باب أولى الطعن في إحداها فقط ، وعندئذ تتقيد المحكمة بحدود ما استأنف. وفي حالة تعدد المتهمين فإن استئناف أحدهم لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى الخاصة به. ونفس الوضع بالنسبة للنيابة العامة والمدعى بالحق المدني إذ يجوز لهما أن يقصران استئنافهما على جانب من الحكم دون جميعه ، وهو ما سبق توضيحه⁽¹⁰⁷⁾.

(3) نقض 1945/10/8 ، مج . الق. الق. الق. ، ج 6 ، رقم 611 .

⁽¹⁰⁶⁾ محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص 587 ، رمسيس بثمان ، المرجع السابق ، ص 748 .

⁽¹⁰⁷⁾ على ذكي العرابي ، المرجع السابق ، ج 2 ، ص 180 .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم فيما يتعلق برفض الدعوى المدنية ضد (ب،ج) على الرغم من برائتهما في الدعوى الجنائية . واستندت في ذلك الى أن محكمة أول درجة عندما أدانت المتهمين (أ،ب،ج) في جريمة اصابة غير عمدية ، وألزمت كل متهم بدفع تعويض للمدعى المدني ، فان (ب،ج) لم يستأنفا الحكم الصادر ضدهما سواء فيما يتعلق بالحكم الجنائي أو التعويض المدني ، وأن المتهم (أ) هو الذى استأنف الحكم بالتعويض المدني فقط ، الأمر الذى يقيد محكمة الاستئناف عند نظرها الاستئناف بقصر نظر الحكم بالتعويض المدني الصادر ضد المتهمين الثلاثة على ذلك الصادر ضد المتهم (أ) فقط دون (ب) ، (ج) باعتباره هو المستأنف وحده. ولم تنقض محكمة النقض اصدار محكمة الاستئناف حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة من الادانة الجنائية رغم عدم استئنافهم للدعوى الجنائية ، وما ذلك الا لاستئناف النيابة العامة للدعوى الجنائية ، الامر الذى منح محكمة الاستئناف سلطة الفصل فى الدعوى الجنائية دون التقيد بعدم استفادة المتهمين من نظرها لطعن النيابة العامة نظرا لأنها تمثل المجتمع والمصلحة العامة .

-التقيد بمصلحة المستأنف :

لايجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهو ما نصت عليه المادتان (417) من ق.أ.ح.م ، وأساس هذا القيد أن محكمة الاستئناف استمدت سلطتها فى الفصل فى الحكم المستأنف من استئناف الخصم وفى حدود طلباته . وبالطبع يهدف الطاعن من استئنافه لحكم أول درجة تحقيق مصلحته ، وعليه اذا حكمت المحكمة بما يضر بمصلحة الطاعن تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها ، ومن ثم يكون حكمها باطلا⁽¹⁰⁸⁾.

وتوضيحا لذلك نشير إلى مصلحة كل خصم فى الدعوى والذى تتقيد به محكمة الاستئناف:-

استئناف النيابة العامة : ذكرنا آنفا أن النيابة العامة يقتصر استئنافها على الدعوى الجنائية فحسب دون المدنية ، ونظرا لأن النيابة العامة هى ممثلة المجتمع ككل ، ومن ثم فإن مصلحتها تتجسد فى تحقيق المصلحة العامة ، الامر الذى لايقيد محكمة الاستئناف بقاعدة "ألا يضار الطاعن بطعنه" ؛ اذ يترتب على استئناف النيابة العامة طرح الدعوى الجنائية على محكمة الاستئناف فى جميع عناصرها. ولا تتقيد المحكمة فى هذه الحالة بطلبات النيابة العامة ، اذ تملك المحكمة تشديد العقاب أو تخفيفه ولو كان استئناف النيابة

(108) رمسيس بھنام ، المرجع السابق ، ص 752 .

العامة كان ضد حكم صادر بالبراءة ضد المتهم ، أو ضد حكم صادر بالادانة بعقوبة مخففة رغبة منها في تشديدها⁽¹⁰⁹⁾. وتطبيقا لذلك لانتقيد محكمة الاستئناف بالقدر الذي حصرت فيه النيابة استئنافها. كأن يتعدد المتهمون ويقتصر استئناف النيابة العامة على بعضهم فقط ، كما قد تتعدد التهم ويقتصر طعن النيابة على بعضها فقط ، اذ ينجم عن استئناف النيابة للحكم رغم كونه جزئيا طرح موضوع الدعوى الجنائية كلية على محكمة الاستئناف ، ودون التقييد بطلبات النيابة العامة في استئناف حكم اول درجة⁽¹¹⁰⁾ .

استئناف المتهم : يملك المتهم الحق في استئناف الدعوتين المدنية والجنائية معا أو احدهما. ودائما مصلحة المتهم تقتضي اما الغاء حكم الادانة وتبرئته، أو تخفيف العقاب. ومن ثم لا تملك محكمة الاستئناف تشديد العقاب عن العقوبة التي حكمت بها محكمة أول درجة ، ومن باب أولى لا تملك ادانته متى كان الحكم صادرا بتبرئته ويكون ذلك متى كان طعنه قاصرا على الدعوى المدنية. كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن نقضي بعدم الاختصاص استنادا الى تكيف الواقعة باعتبارها جناية بعد أن تصدت لها محكمة أول درجة باعتبارها جنحة⁽¹¹¹⁾.

استئناف المدعى بالحق المدني : يقتصر استئنافه على الدعوى المدنية لذا فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدى للدعوى الجنائية لا بالتشديد ولا بالتخفيف⁽¹¹²⁾ ولا يهمننا هنا سوى الدعوى المدنية موضوع الاستئناف من قبل المدعى بالحق المدني .ونفس الامر بالنسبة لاستئناف المسئول عن الحقوق المدنية ، وما ذلك الا لاقتصاره على الدعوى المدنية دون الجنائية.

الفرع الرابع

إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه

نشير فيما يلي إلى إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، ثم نعقبه بالحكم في الاستئناف، وذلك كل

على حدة : -

(109) محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص 588 .

(110) فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 761 .

(111) نقض 1994/12/22 ، م.أ.ن ، س 45 ، رقم 191 .

(112) نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص 157 .

أولاً: إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف :

1 - تحديد الجلسة:

وفقاً لنص المادة (408) من قانون الإجراءات الجنائية يحدد قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ، وبشرط ألا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تقديم تقرير الاستئناف كي تتاح الفرصة أمام المستأنف لإعداد دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية، فإذا حددت الجلسة قبل مضي ثلاثة أيام كاملة كان للمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى إلى ما بعد هذا الميعاد. ويتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه هذا ، وإلا كان حكمها باطلاً لاختلالها بحق الدفاع.⁽¹¹³⁾ أما إذا حضر المتهم في الموعد المحدد لنظر الاستئناف دون أن يطلب التأجيل، فلا يترتب على ذلك البطلان.

2 - إعلان الخصوم:

يتعين على المحكمة إعلان باقي الخصوم بموعد الجلسة المخصصة لنظر الاستئناف ، وإلا كان الحكم باطلاً، دون أن تلزم بإعلان المستأنف نفسه ، لأنه وفقاً للمادة (408) المعدلة بالقانون رقم 107 لعام 1981 يعتبر تحديد موعد نظر الاستئناف في تقرير الاستئناف إعلاناً للخصم المستأنف سواء كان الطعن بالاستئناف قد قدم من المستأنف نفسه أم من وكيله.⁽¹¹⁴⁾

إجراءات نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف:

وضحت كل من المادتين (411، 413) من قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف لنص الأولى على أن : " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقرير موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها و أدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي استند إليها في استئنافه. ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على

(113) نقض 1924/2/5 ، المحاماه ، س 5 ، ص 105 .

(114) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 773 .

الأوراق". ولنص الثانية على أن " تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تنديه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك". (115)

يتضح لنا في ضوء هاتين المادتين أن إجراءات نظر الاستئناف تتجسد في تلاوة تقرير التلخيص ، ثم سماع أقوال الخصوم ، وأخيراً إجراء تحقيق تكميلي إذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك : -

1 - تقرير التلخيص:

تعهد الدائرة الاستئنافية إلى أحد أعضائها بوضع تقرير موقع عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت. ويعرف هذا التقرير بتقرير التلخيص.

ووفقاً لنص المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشتمل التقرير على البيانات السابق ذكرها، أو يترتب على اغفال هذه البيانات في التقرير بطلان الإجراءات والحكم. 2024/2025 2024/2025 2024/2025 ويشترط أن يوقع القاضي الذي أعد التقرير عليه، وبالطبع يشترط أن يكون هذا التقرير مكتوباً، ولا يكتفى بتلاوة أحد الأعضاء صحيفة الاتهام ومنطوق الحكم الابتدائي. (116)

2 - تلاوة التقرير:

أوجب المشرع تلاوة تقرير التلخيص في أول جلسة تعقد لنظر الاستئناف. ويترتب على عدم تلاوة التقرير بطلان الحكم، وعليه لو أن المحكمة قررت بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة لأي سبب من الأسباب، وفي الجلسة التي تحددت لنظرها تغيرت هيئة المحكمة وجب تلاوة التقرير من جديد وإلا كان الحكم باطلاً. (117) وكذلك إذا أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى بعد تلاوة التقرير وجب إعادة تلاوته من جديد. (118)

(115) الهامش السابق ، ص 775 : 776 .

(116) د/فوزية عبد الستار، المرجع السابق ، ص 775 : 776.

(117) نقض 1971/1/31 م . أ . ن ، س 12 ، ص 122 ، رقم 30.

(118) نقض 1980/3/19 م . أ . ن ، س 31 ، رقم 77 ، ص 424.

3 - سماع الخصوم:

بعد تلاوة التقرير تسمع المحكمة أقوال الخصم المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه. وإذا تعدد المستأنفون يكون ترتيب سماعهم كآتي: النيابة العامة ثم المدعي المدني ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم ، ثم يسمح بعد ذلك لباقي الخصوم بالتحدث، ويكون المتهم آخر من يتكلم. وهذا الترتيب لا يتعدى كونه تنظيمي لا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم طالما لم ينجم عن الإخلال به إخلال يحق الدفاع.(119)

4- إجراء تحقيق تكميلي:

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تصدر حكمها بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع الخصوم على النحو السابق إيضاحه، دون حاجة إلى إجراء تحقيق من جديد. (120)

واستثناءً من ذلك يتعين على المحكمة إجراء تحقيق تكميلي قبل فصلها في الاستئناف، فإذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود رغم تمسك الدفاع بسماعهم وجب عل المحكمة الاستئنافية سماع الشهود قبل إصدارها الحكم في الاستئناف. ونفس الالتزام إذا كانت محكمة أول درجة سمعت بعض الشهود دون البعض الآخر رغم تمسك الدفاع بسماع شهادتهم.

كما تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء كل ما يلزم لاستيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق ، لذا لها أن تأمر بما ترى من استيفاء أو سماع الشهود [م 413 أ.ح.]. (121)

ثانياً: الحكم في الاستئناف:

تصدر المحكمة الاستئنافية في الدعوى المعروض عليها أحكاماً إجرائية أو موضوعية. وتصدر الأحكام الإجرائية في الأحوال التي لا تتعرض فيها المحكمة لموضوع النزاع ، وتعرف بالحكم في شكل الاستئناف. بينما تصدر الأحكام الموضوعية بعد الفصل في الموضوع، وتعرف بالحكم في موضوع الاستئناف . ونشير

(119) د/ مأمون سلامة، المرجع السابق ، ص 468: 469.

(120) نقض 1967/2/7، م . أ . ن ، س 18 ، رقم 25.

(121) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 470: 471.

فيما يلي إلى نوعي الحكم، ثم نعقبه بإستعراض القيود التي ترد على سلطة المحكمة في إصدارها لحكمها في الاستئناف:-

الحكم في شكل الاستئناف:

المحكمة الاستئنافية قد تصدر حكمها بعدم جواز نظر الاستئناف استناداً في ذلك إلى أسباب شكلية أو موضوعية. فيحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا تبين للمحكمة أن أحد شروط قبول الاستئناف غير متوافرة . كما تحكم بعدم الاختصاص إذا اتضح لها عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف : -

الحكم بعد قبول الاستئناف شكلاً:

تحكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا قدم الاستئناف بعد انقضاء ميعاده، أو قدم عن غير طريق التقرير، أو كان التقرير باطلاً، أو كان المستأنف غير ذي صفة أو غير ذي مصلحة أو كان الحكم غير قابل للاستئناف أصلاً⁽¹²²⁾.

والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً دفعاً من النظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو كانت المحكمة قد انتقلت لبحث موضوع الاستئناف.⁽¹²³⁾

الحكم بعدم الاختصاص:

إذا اتضح للمحكمة أن الواقعة جنائية أو أنها جنحة من الجرح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر حكمت بعدم الاختصاص. وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (م 414 أ.ج) .⁽¹²⁴⁾

الحكم في موضوع الاستئناف:

(122) د/ نجيب حسني، المرجع السابق، ص 1125.

(123) نقض 1960/1/25، م. أ. ن. س 11 رقم 18، ص 100.

(124) د/آمال عثمان، المرجع السابق، ص 875.

إذا قبلت المحكمة الاستئناف شكلاً انتقلت المحكمة إلى نظر الموضوع ، ويترتب على نظر المحكمة لموضوع الدعوى رغم عدم قبولها شكلاً بطلان الحكم.⁽¹²⁵⁾ والحكم في موضوع الاستئناف إما أن يكون بتأييد الحكم المستأنف ، أو بتعديله سواء بالتشديد أو بالتخفيف أو بالإلغاء كلية (البراءة) (م417 أ. ح)

وثمة قيود ثلاث ترد على سلطة المحكمة لدى تصديها لموضوع الاستئناف، وتتمثل هذه القيود في:-

عدم الإضرار بمصلحة الطاعن من غير النيابة العامة:

يصدق هنا ما سبق ذكره لدى استعراضنا للمعارضة من عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، فإذا كان المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم وجب على المحكمة عدم تشديد الحكم الصادر ضد المتهم، فليس أمامها سوى التأييد أو التخفيف أو الإلغاء للحكم ، دون أن يحق لها تشديد العقاب ، وهو ما نصت عليه المادة (3 / 417) من قانون الإجراءات الجنائية. بينما إذا كان الطاعن النيابة العامة، فإن المحكمة لا تتقيد في حكمها في موضوع الاستئناف بعدم تشديد العقاب أو تخفيفه ، نظراً لأنها ليست خصماً للمتهم وإنما تمثل المجتمع.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

إجماع الآراء :

الأصل أن الأحكام تصدر بالأغلبية، إلا أن المشرع إشتراط في المادة (417) من قانون الإجراءات عند تشديد المحكمة الاستئنافية للحكم المطعون فيه (وذلك في حالة استئناف النيابة) إجماع آراء هيئة المحكمة. وأساس هذا الإجماع أن الاكتفاء بالأغلبية في حالة تشديد العقاب، أو إلغاء حكم البراءة معناه أن هناك عضوان مؤيدان التشديد وعضو واحد في الاستئناف يؤيد حكم أول درجة ، بمعنى أننا سنكون إزاء عضوين يؤيدان الحكم المخفف (القاضي مصدر حكم أول درجة والعضو المعترض في محكمة الاستئناف) وعضوان يؤيدان تشديد العقاب، وعليه يجوز تغليب الرأي الذي في صالح المتهم وهو الرأي المعارض في محكمة الاستئناف لذا اشترط المشرع لتشديد العقاب إجماع هيئة المحكمة على ذلك.⁽¹²⁶⁾

ثالث: تسبب الحكم:

(125) نقض 1974/3/10، م . أ . ن ، س 25 ، رقم 52، ص 229.

(126) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1128 : 1129 .

يتعين على محكمة الاستئناف تسبيب حكمها وهذا الالتزام يظل قائما ولو أحالت المحكمة أسباب الحكم إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإذا صدر الحكم الاستئنافي دون أن يذكر أسبابا لذلك، أو على الأقل أن يحيل ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي كان باطلا.⁽¹²⁷⁾ ولا يصح أن تسند الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي في حالة تعديل لهذا الحكم، وإلا كان الحكم باطلا.⁽¹²⁸⁾

المبحث الثاني

طرق الطعن غير العادية

يقصد بطرق الطعن غير العادية تلك التي يلزم القانون فيها الطاعن ببيان السبب الذي دعاه إلى الطعن، وبشرط أن يكون واحدا من الأسباب التي حصرها القانون.⁽¹²⁹⁾

وتتميز طرق الطعن غير العادية بأنه لا يترتب عليها إعادة طرح الدعوى بكل أبعادها على المحكمة المختصة بنظر الطعن، وإنما تطرح الدعوى عليها في حدود السبب الذي بني عليه الطعن.⁽¹³⁰⁾

وتتخصر طرق الطعن غير العادية في الطعن بالنقض، وفي التماس إعادة النظر، وسوف نفرّد لكل منهما مطلباً مستقلاً: -

المطلب الأول

الطعن بالنقض

الطعن بالنقض كما ذكرنا آنفاً طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر من المحاكم العادية يقتضي عرضه على محكمة عليا واحدة لمراجعته من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى، وقانونية النتائج التي إنتهى إليها.⁽¹³¹⁾

(127) نقض 1962/10/22 ، م.أ.ن ، س 13 ، رقم 163 ، ص 657 .

(128) نقض 1962/11/12 ، م.أ.ن ، س 13 ، رقم 178 ، ص 729 .

(129) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 767 .

(130) الهامش السابق .

(131) د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 757 .

وسوف نتناول الطعن بالنقض من خلال فروع خمسة: الأول نقف فيه على نطاقه، وفي الثاني ميعاده وإجراءاته، وفي الثالث آثاره، وفي الرابع حالاته، وأخيراً الحكم فيه:-

الفرع الأول

نطاق الطعن بالنقض

نتاولنا لنطاق الطعن بالنقض سيكون من خلال تحديدنا للنطاق الموضوعي والشخصي له: -

أولاً: النطاق الموضوعي للطعن بالنقض:

نصت المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع في الإجراء بطلان أثر في الحكم. ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيها يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية"

وفقا لهذا النص يمكننا تحديد الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام النقض وتلك التي لا يجوز فيها

الطعن امام النقض :-

الأحكام التي يجوز الطعن فيها امام محكمة النقض :

يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات فقط وفقا لآخر تعديل على المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، متى توافر فيها أحد الأسباب القانونية : 1 - إذا كان الحكم

المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض :

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجرح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيه وإنما يجوز الطعن في هذه الأحكام وفقا لنص المادة 2/36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 يطعن فيها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة.

وان كان القانون رقم 153 لسنة 2007 قد الغى من نص هذه المادة عبارة " " الصادرة في الجرح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي يتجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه " وبموجب هذا التعديل الجديد أصبح الطعن بالنقض في الجرح أيا كانت العقوبة المحكوم بها على مرتكبها لا يكون أمام محكمة النقض وإنما أمام محكمة جنايات القاهرة فقط .

و لا يجوز الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات والأوامر التي تسبق ذلك الاستثناء.

- الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه بالنقض:

أن يكون الحكم صادرا من القضاء العادي، وأن يكون نهائيا، وصادرا من آخر درجة، وفي جناية أو جنحة، وأخيرا أن يكون قطعيا في موضوع الدعوى:-

أن يكون الحكم صادرا من محاكم عادية :

يشترط أن يكون الحكم صادرا من محكمة عادية سواء كان صادرا في الدعوى الجنائية أم المدنية، وعليه فالأحكام التي تصدرها المحاكم غير العادية سواء كانت استثنائية أم خاصة لا يجوز الطعن فيها بالنقض. و ان استثنى من ذلك الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العادية فيقبل فيها الطعن بالنقض.

كما لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أو مجالس التأديب ولو كانت صادرة من إحدى المحاكم الجنائية بصفة تأديبية.⁽¹³²⁾

أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة :

يشترط كي يقبل الطعن بالنقض أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة دون أن يجوز ذلك في المخالفات . وإن كان المشرع في ضوء القانون رقم 153 لسنة 2007 قد قصر الطعن أمام محكمة النقض على الجنايات فقط، وأمام محكمة جنايات القاهرة في الجنح .

والعبرة في تكييف الواقعة بالوصف الذي رفعت به الدعوى أصلا لا بالوصف الذي أعتدت به المحكمة في حكمها.⁽¹³³⁾ فإذا قدمت الدعوى بإعتبارها جنحة فعدلتها المحكمة مخالفة كان الحكم الذي يصدر فيها قابلا رغم ذلك للطعن بطريق النقض.⁽¹³⁴⁾

والجدير بالذكر أن جواز أو عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يمتد ليشمل الدعوى المدنية التابعة لها، فالحكم الصادر في الدعوى المدنية الناشئة عن مخالفة لا يجوز الطعن فيه بالنقض مهما بلغت قيمة التعويضات المطلوبة وبالنسبة للتعويضات الناشئة عن جنحة أو جناية ، فيجب أن يزيد مقداره عن نصاب المحكمة الجزئية (500 جنيه) .

أن يكون الحكم نهائيا:

يقصد بالحكم النهائي الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية [المعارضة والاستئناف] ، وذلك إما لكون الحكم صادرا من المحكمة الاستئنافية وهي الدرجة الثانية، والأخيرة من درجات التقاضي ولو كان قابلا للطعن فيه بالمعارضة⁽¹³⁵⁾ أو كان صادرا من محكمة الجنايات ولو كان بصدد جنحة وقابلا للطعن بالمعارضة ، وإما لأن المشرع حظر الطعن في الحكم أمام درجة أعلى. وعلة ذلك أن الطعن بالنقض هو

(132) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1909 .

(133) جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 664 .

(134) نقض 1972/4/16 ، م.أ.ن ، س 27 ، رقم 126 ، ص 575 .

(135) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 808 : 809 .

طريق طعن غير عادي لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، لذا كان طبيعياً ألا يجيزه المشرع ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الغاءه أو تعديله.⁽¹³⁶⁾

وفي ضوء ما سبق وفي ضوء نص المادة (32) من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض " لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريقة المعارضة جائزاً" ، فإذا كان الحكم قابل للمعارضة ولو كان صادراً من المحكمة الاستئنافية لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا أصبح نهائياً إما بفوات ميعاد المعارضة وإما برفعها والفصل فيها. وكذلك الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم، فهو وإن كان يسقط بمجرد القبض على المتهم، فهو بالنسبة للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني يقبل الطعن فيه، دون أن يجوز الطعن بالنقض من قبل المتهم لأن الحكم يسقط بمجرد حضوره أو القبض عليه.

أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة:

يقصد بالحكم الصادر من آخر درجة الأحكام التي لا يمكن نظرها أمام درجة أخرى من درجات التقاضي [م 30 من قانون النقض] . وفي ضوء ما سبق لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة، وكذلك من أحكام محاكم الجنايات سواء في جنائية أم جنحة. وعليه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، وكذلك الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالاستئناف⁽¹³⁷⁾.

أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع:

القاعدة العامة هي أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض هي تلك الفاصلة في الموضوع، دون تلك الصادرة قبل الفصل في الموضوع . واستثناء من القاعدة العامة فإن الأحكام غير الفاصلة في الموضوع متى كانت منهيّة للخصومة تقبل الطعن فيها بالنقض، وهو ما نصت عليه المادة (31) من قانون النقض ومن

(136) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 497 / 500 .

(137) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1920 : 1925 .

أمثلتها الأحكام الصادرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكذلك الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم قبول الاستئناف شكلاً، أو بعدم قبول المعارضة شكلاً.⁽¹³⁸⁾

ثانياً: النطاق الشخصي:

الطعن بالنقض لا يثبت إلا للخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم موضوع الطعن، فيجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني الطعن بالنقض وذلك فيما يختص بحقوق كل منهم فقط التي فصل فيها الحكم المطعون فيه. وهو ما نصت عليه المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض " .. ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية الا فيما يتعلق بحقوقه . ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم .."

وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها "الطعن لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، وبصفته التي كان متصفاً بها، وكانت لها مصلحة في الطعن، وليس يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد

اختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثاني درجة".⁽¹³⁹⁾

2024/2025

2024/2025

2024/2025

لا يقبل الطعن بالنقض ممن لم يكن طرفاً في الدعوى في أي من مراحلها ، وإن كان له علاقة وثيقة

بأحد أطرافها، فلا يقبل الطعن من والد المحكوم عليه أو من زوج المحكوم عليها.⁽¹⁴⁰⁾

ولا يقبل طعن المتهم بالنقض استناداً الى تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر.⁽¹⁴¹⁾

كما لا يقبل الطعن من النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية لانعدام صفتها في

ذلك.⁽¹⁴²⁾ وتشير فيما يلي إلى من لهم الحق في الطعن بالنقض:-

النيابة العامة:

(138) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 501 : 502 .

(139) نقض 12 / 1966/6 ، م.أ.ن ، س 17 ، رقم 238 ، ص 1246 .

(140) نقض 19 / 1948/1 ، مج.الق.ق. ، ج 7 ، رقم 77 ، ص 463 .

(141) نقض 30 / 1977/5 ، م.أ.ن ، س 28 ، رقم 25 ، ص 159 .

(142) نقض 29 / 1978/10 ، م.أ.ن ، س 29 ، رقم 15 ، ص 749 .

النيابة العامة من حقها الطعن بالنقض في الدعوى الجنائية فقط ، دون الدعوى المدنية. ويقتصر أثر الطعن على الحكم في الدعوى الجنائية ، دون أن يستفيد منه المدعى المدني.⁽¹⁴³⁾ ويجب أن يوقع أسباب الطعن رئيس نيابة على الأقل (م 34 / 2 من قانون النقض) ويمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض عضو نيابة لا تقل درجته عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة (م 24 من قانون السلطة القضائية). وطعن النيابة العامة أمام محكمة النقض وإن كان في الغالب أن يكون في غير صالح المتهم ، إلا أنه يتصور الطعن لمصلحة المتهم (م 30 قانون الطعن بالنقض) .

محكمة النقض :

وفقا لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض تملك لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله . كما تنقض الحكم الصادر بالاعدام بصورة تلقائية .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المتهم :

يملك المتهم الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو فيهما معا، لأن له الصفة بالنسبة للدعويين،⁽¹⁴⁴⁾ ولا يقبل نزول المتهم عن حقه في الطعن قبل إنقضاء ميعاده، و إن كان يجوز للمتهم بعد طعنه بالنقض أن ينزل عن طعنه ، لأن من يملك ألا يطعن إبتداءً يكون له حق النزول عن طعنه بعد رفعه.⁽¹⁴⁵⁾

المدعى بالحق المدني :

يقتصر حق المدعى بالحق المدني في الطعن بالنقض في الدعوى المدنية فقط ، دون الدعوى الجنائية بشرط أن يكون قد إدعى مدنيا أمام محكمة الموضوع طبقا للقانون، وكان بذلك طرفا في الدعوى المدنية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.

⁽¹⁴³⁾ نقض 1959/12/28 ، م.أ.ن ، س 10 ، رقم 207 ، ص 1013 .

⁽¹⁴⁴⁾ د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1175 .

⁽¹⁴⁵⁾ نقض 1971 / 6/7 ، م.أ.ن ، س 22 ، رقم 194 ، ص 828 .

وإن كان يجوز للمدعي المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ، طالما أن لها تأثيرا على الدعوى المدنية، فمثلا إذا قضت محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، وعدم قبول الدعوى المدنية استنادا إلى صفتها التابعة للدعوى الجنائية، فإن المدعي المدني له أن يسند طعنه في الحكم بعدم قبول دعواه إلى أن الدعوى الجنائية مقبولة وأنها رفعت ممن له صفة في ذلك. وعلى عكس المتهم يحق للمدعي بالحق المدني التنازل عن حقه في الطعن بالنقض قبل إنقضاء ميعاده.

المسئول عن الحق المدني:

يقتصر حق المسئول عن الحق المدني في الطعن بالنقض على الدعوى المدنية وحدها وإن كان له مثل المدعي المدني أن يستند في طعنه في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية لها مساس بحقوقه. ويشترط كذلك أن يكون المسئول عن الحق المدني طرفا في الدعوى أمام المحكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويشترط أيضا لقبول الطعن بالنقض من قبل المسئول المدني أن يكون التعويض المطالب به مجاوزا النصاب النهائي للقاضي الجزئي (500 جنيه).

الفرع الثاني

ميعاد وإجراءات الطعن بالنقض

نشير فيما يلي إلى ميعاد الطعن بالنقض وإلى إجراءات الطعن بالنقض على النحو التالي:-

أولا: ميعاد الطعن بالنقض:

يتعين أن يتم الطعن بالنقض خلال 40 يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة ، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة [م 1/34 من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 / 1992]. ويصدق هنا ما سبق ذكره لدي استعراضنا لبدء ميعاد الطعن بالنقض بالاستئناف، وكذلك كيفية حساب ميعاد الطعن لذا نحيل إليه منعا للتكرار.

ويمتد ميعاد الطعن بالنقض بسبب الظروف القاهرة التي من مقتضاها الحيلولة دون تمكين الطاعن من التقرير به في الميعاد ليتعين عليه تقديم التقرير بالطعن فور زوال العذر القهري.⁽¹⁴⁶⁾ كما يمتد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.

ولا يعتبر عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة خلال 30 يوما من تاريخ صدور عذرا ينشأ عنه إمتداد ميعاد الطعن بالنقض . وأساس ذلك أن الطاعن يملك التمسك بهذا السبب وحده لإبطال الحكم ، بشرط أن يتقدم به في الميعاد (أربعون يوما)،⁽¹⁴⁷⁾ ويثبت عدم إيداع الحكم خلال (30) يوما من تاريخ صدوره وذلك يكون بشهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته دالة على عدم وجوده بعد إنقضاء هذه المدة⁽¹⁴⁸⁾ وعلى عكس الحكم الصادر بالبراءة فلم يرتب القانون على عدم إيداع الحكم خلال 30 يوما البطلان إذ يظل صحيحا ، وذلك حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل له فيه.⁽¹⁴⁹⁾

وإذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم في قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم في قلم الكتاب ، أو من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بهذا الإيداع [م 34 من قانون النقض].

ثانيا: إجراءات الطعن بالنقض:

يتم الطعن بالنقض عن طريق التقرير به في المواعيد التي نص عليها القانون ، مع إيداع أسباب الطعن في الميعاد، وأخيرا إيداع كفالة معينة في الأحوال المنصوص عليها. وسوف نشير إلى هذه الإجراءات ، ثم نعقبها بإجراء خاص بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ، إذ يتعين على النيابة العامة عرضها على محكمة النقض :-

1 - التقرير بالطعن:

(146) نقض 10/27 / 1969 ، م.أ.ن ، س 20 ، رقم 233 ، ص 1179 .

(147) نقض 1980/12/20 ، م.أ.ن ، س 31 ، رقم 198 ، ص 1025 .

(148) نقض 1953/11/17 ، م.أ.ن ، س 5 ، رقم 28 ، ص 81 .

(149) نقض 1970/1/12 ، م.أ.ن ، س 21 ، رقم 230 ، ص 91 .



عبارة عن عمل إجرائي لم يشترط لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي أرتأه القانون ، ويتم تقديمه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الأجل المحدد للطعن بالنقض (40 يوم).

إذا كان الطاعن مسجوناً فإنه يقدم الطعن إلى السجن⁽¹⁵⁰⁾ ، وبمجرد إيداع التقرير قلم كتاب المحكمة يدخل الطعن في حوزة محكمة النقض وتتصل به بناء على إعلان ذوي الشأن به .⁽¹⁵¹⁾

ولا نعني عن التقرير بالطعن تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد أو إجراء آخر ، فلا يعتبر تقريراً بالطعن إرسال المحكوم عليه إشارة تلغرافية إلى رئيس النيابة يبلغه فيها أنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر إليه.⁽¹⁵²⁾

ونظراً لأن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع، فلا يشترط إعلان الطاعن بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض ، على عكس الطعن بالاستئناف ، لذا يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.⁽¹⁵³⁾

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويشترط في التقرير بالطعن أن يوقع عليه الموظف الذي تلقي التقرير ، دون اشتراط توقيع الطاعن نفسه. ويشترط في حالة تقديم التقرير بالطعن من محامي الطاعن أن يكون قد وكل من قبل الطاعن في الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن بالنقض المقدم من المحامي غير مقبول شكلاً، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.⁽¹⁵⁴⁾

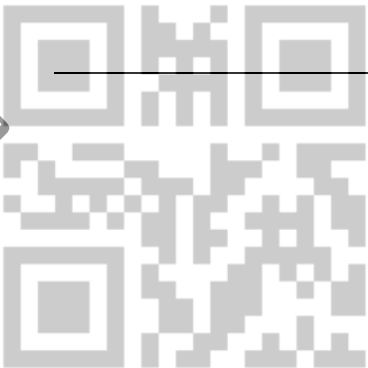
(150) نقض 1975/10/20 ، م.أ.ن ، س 26 ، رقم 136 ، ص 608 .

(151) نقض 1981/10/31 ، م.أ.ن ، س 32 ، رقم 136 ، ص 791 .

(152) نقض 1948/4/26 ، مج.الق.ق. ، ج 1 ، رق ، 83 ، ص 551 .

(153) نقض 1968/3/26 ، م.أ.ن ، س 29 ، رقم 52 ، ص 377 .

(154) نقض 1967/4/3 ، م.أ.ن ، س 18 ، رقم 93 ، ص 189 .



ولا يشترط أن يكون الوكيل محاميا، وإذا كان محاميا فلا يشترط أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض، فهذا الشرط تطلبه المشرع في التوقيع على أسباب الطعن لا التقرير به. ويجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة.⁽¹⁵⁵⁾

ووفقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .

2 - إيداع الأسباب: يقصد بأسباب النقض الأسانيد والحجج التي يستند إليها الطاعن في طعنه تحديد الطعن وتعريفا بوجهه منذ بداية الخصومة⁽¹⁵⁶⁾ وقد اشترط المشرع تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن كشرط لقبول الطعن. ويكون ذلك بعد تقديم تقرير الطعن، ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر.⁽¹⁵⁷⁾

ويجب إيداع الأسباب خلال المدة المحددة للطعن وهي أربعون يوما من تاريخ الحكم الحصري، أو من تاريخ إنقضاء المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا ولو حصل التقرير به في ميعاده⁽¹⁵⁸⁾. ويصدق هنا ما سبق ذكره بصدد إمتداد ميعاد الطعن لعذر قهري لذا نحيل إليه. وإن كان الموعد يمتد لمدة عشرة أيام بعد زوال العذر القهري ، لأن إعداد الأسباب يحتاج متسعا من الوقت.⁽¹⁵⁹⁾

ويجوز للطاعن إيداع أسباب مكملة للأسباب التي سبق إيداعها ، طالما كانت خلال المدة المقررة للطعن بالنقض (أربعون يوما).⁽¹⁶⁰⁾

3 - إيداع الكفالة:

(155) نقض 3/28 / 1961 ، م.أ.ن ، س 12 ، رقم 72 ، ص 308 .

(156) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 1962 .

(157) نقض 4/12/1984 ، م.أ.ن ، س 35 ، رقم 192 ، ص 973 .

(158) نقض 29/3/1984 ، م.أ.ن ، س 35 ، رقم 79 ، ص 369 .

(159) نقض 11/1/1981 ، م.أ.ن ، س 32 ، رقم 6 ، ص 55 .

(160) نقض 23/2/1946 ، مج.الق.الق. ، ج 7 ، رقم 546 ، ص 505 .

يتعين على الطاعن من غير النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وفقاً لنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 إيداع مبلغ (300) جنيهاً على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية. وإذا لم يودع الكفالة ، لا يقبل التقرير بالطعن .

وإذا قبل التقرير بالطعن رغم عدم دفع الكفالة ، وحددت الجلسة لنظر الطعن وجب إيداع الكفالة قبل موعد الجلسة ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون النقض الحكمة من اشتراط إيداع كفالة كي يقبل الطعن بالنقض " دلت التجربة على إصراف المحكوم عليهم في استعمال حق الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حيث كثرت الطعون غير المسببة وكثرت الطعون المبنية على أسباب تتعلق بالموضوع، لذلك رئي تدارك هذا الإصراف بفرض كفالة تودع عند رفع النقض".

وتتعدد الكفالة الواجب إيداعها بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة، فلا تودع سوى كفالة وحدة.⁽¹⁶¹⁾ كما لا تعدد الكفالة لو تعددت الأحكام، طالما كانت تتعلق بقضية واحدة، وكانت تجمعها رابطة واحدة.⁽¹⁶²⁾

ويتم مصادرة الكفالة وفقاً للمادة (36) من قانون النقض المعدلة بالق 74 لسنة 2007 إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه ، أو بعدم جوازه أو بسقوطه. كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة . ويكون لها أن تحكم بالغرامة .

الفرع الثالث

أوجه الطعن بالنقض

أورد المشرع في المادة (30) من قانون النقض أوجه الطعن بالنقض على سبيل الحصر وتتمثل في حالات ثلاث هي:

(161) نقض 1979/10/8 ، م.أ.ن ، س 30 ، رقم 159 ، ص 755 .

(162) د/ عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص 974 .

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2 - إذا وقع بطلان في الحكم.

3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

أولاً: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:

يقصد بمخالفة القانون مخالفة القواعد الموضوعية لا الإجرائية ، سواء تلك الواردة في قانون العقوبات أم غيره من القوانين الموضوعية التي يقتضي الأمر أن تطبقها المحاكم الجنائية مثل القانون المدني أو التجاري أو قوانين الضرائب أو الجنسية، وحتى تلك التي وردت بقانون الإجراءات الجنائية مثل تقادم العقوبة. ونكون بصدد الخطأ في القانون متى طبقت قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها. أما الخطأ في تأويل القانون فيقصد به إعطاء النص القانوني معني غير معناه الصحيح.⁽¹⁶³⁾

والواقع أن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله ، إنما هي مظاهر ثلاثة لأمر واحد هو الخطأ في القانون ^{2024/2025} ويصعب التفرقة بينهم من الوجهة العملية لاتفاقهم جميعاً في نتيجة واحدة وهي مخالفة القانون ^{2024/2025} (164).

ومن تطبيقات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:

- الخطأ في التكييف القانوني للواقعة كأن يعتبر الواقعة جنحة وهي جناية، أو أنها تخضع لنص قانوني معين في حين أنها تخضع لنص آخر.

- الخطأ في تكييف الظروف القانونية المشددة والمخففة والأعذار القانونية وموانع المسؤولية والعقاب وأسباب الإباحة.

- الخطأ في توقيع العقوبة كأن يوقع عقوبة على الواقعة تختلف عن العقوبة الصحيحة سواء من حيث نوعها أو مدتها. أو أن يقضي بعقوبة تكميلية أو تبعية دون سند قانوني، أو العكس أي عدم تطبيقها رغم وجوبها، أو أن يوقع عقوبات متعددة على جرائم بينها إرتباط غير قابل للتجزئة.

(163) د/ رءوف عبید ، المرجع السابق ، ص 792 .

(164) د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 903 .

- الخطأ في تطبيق القوانين غير الجنائية التي تختص المحاكم الجنائية بتطبيقها في المسائل الأولية دائماً، وفي المسائل الفرعية أحياناً. (165)

ثانياً: بطلان الحكم:

يقصد بهذه الحالة أن يكون الحكم مشوباً بعيب جوهري، ويبطل الحكم إذا تخلف شرط جوهري من شروط صحته.

وبطلان الحكم قد يتعلق بصدوره ، أو بالنطق به أو بتحريره والتوقيع عليه ، أو بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها: -

صدر الحكم:

يعد الحكم باطلاً إذا صدر دون مداولة، أو بعد مداولة علنية، أو بعد مداولة تمت في غيبه أحد أعضاء المحكمة، أو بعد مداولة إشتراك فيها قاضي أو أكثر لم يسمعوا المرافعة، أو صدر دون إجماع في الحالات التي يشترط فيها الإجماع، أو صدر دون الحصول على الأغلبية المطلوبة لصدور غالبية الأحكام. (165/2024/2025)

النطق بالحكم : إذا لم ينطق بالحكم يكون الحكم باطلاً، وكذلك إذا نطق به في جلسة سرية ، أو نطق به علناً في غيبة أحد أعضاء المحكمة دون أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

تحرير الحكم والتوقيع عليه:

إذا لم يدون الحكم بأسبابه كان باطلاً، أو أن الحكم حرر دون أن يوقع عليه من رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوماً متى كان صادراً بالإدانة.

بيانات الحكم :

يعد الحكم باطلاً إذا لم يتضمن عناصره الجوهرية من ديباجة وأسباب ومنطوق، أو لم يتضمن الشروط اللازمة لصحة كل عنصر من عناصر الحكم الثلاثة: فمثلاً بالنسبة لديباجة الحكم يبطل الحكم إذا تخلف أحد البيانات الجوهرية التي طلبها المشرع فيها مثل عدم ذكر إسم القاضي مصدر الحكم أو اسم المحكمة

(165) د/ رءوف عبید ، المرجع السابق ، ص 792 : 794 .

(166) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 838 .

التي أصدرته أو بيان الواقعة المكونة للجريمة محل الإدانة أو بيان النص القانوني الذي طبق على الواقعة أو تاريخ الواقعة أو تاريخ صدور الحكم أو أسماء الخصوم في الدعوى. وبالنسبة لأسباب الحكم: يبطل الحكم إذا جاء خاليا من الأسباب التي استند إليها أو كانت الأسباب غير واضحة أو غير كاملة أو متناقضة. وأخيرا بالنسبة لمنطوق الحكم: إذا لم يشتمل الحكم على المنطوق كان باطلا. (167)

ثالثا: بطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم:

ينبغي أن يكون هناك بطلان في الإجراءات، وأن تكون هذه الإجراءات الباطلة قد أثرت في الحكم :-

- بطلان الإجراءات:

يكون الإجراء باطلا متى كان الإجراء مخالفا لقاعدة جوهرية ، بينما إذا كان الإجراء المخالف يتعلق بقواعد تنظيمية، فإنه لا يصلح وجها للنقض . ومن أمثلة ذلك النداء على الشهود ، واحتجازهم بعد سؤالهم.

ومن التطبيقات العملية لبطلان الإجراءات:

في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي: ومن أمثلتها عدم اختصاص مأمور الضبط القضائي أو المحقق ، بما قام به مباشرة مأمور الضبط القضائي إجراء تحقيق دون أن تتوافر حالة التلبس أو دون أن يستند إلى ندب صحيح من سلطة التحقيق، إتخاذ المحقق إجراء لم تتوافر مفرداته التي نص عليها القانون ، مخالفة المحقق القواعد الجوهرية الخاصة بنشوء دليل يعتد به القانون ، كما لو استمع إلى شاهد دون حلف يمين، ومخالفة قواعد الإحالة إلى القضاء ، كما لو صدر قرار الإحالة رغم صدور قرار بالأوجه لاقامة الدعوى مازالت له قوته.

في مرحلة المحاكمة : ومن أمثلتها : الخلل في تشكيل المحكمة، عدم اختصاص المحكمة بالدعوى، عدم قبول الدعوى، والاخلال بالقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة كأن تنتظر المحاكمة في غير علانية دون صدور قرار من المحكمة بجعلها سرية ، أو عدم ندب محامي للمتهم في جناية، أو استجواب المتهم دون قبوله، أو عدم طرح الدليل في الجلسة على وجه يحقق مبدأ الشفوية والمواجهة، أو لم يكن المتهم آخر من يتكلم .

(167) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 840 .

- أن يكون لبطلان الإجراءات أثر في الحكم:

يشترط بجانب بطلان الإجراءات، أن يكون لذلك البطلان أثر في الحكم. ويعد الإجراء قد أثر في الحكم متى امتد إلى الحكم فصار بدوره معيباً.⁽¹⁶⁸⁾

الفرع الرابع

التعديلات الحديثة المتعلقة بالطعن بالنقض

ونختم تناولنا للطعن بالنقض بالتعديلات الحديثة التي أقرها المشرع على الطعن بالنقض من حيث المحكمة المختصة بنظر الطعن بالنقض ، ومن حيث سلطة المحكمة في الفصل في الطعن بالنقض ، هلى النحو التالي :

1- اسناد النظر في الطعن بالنقض في الجرح الى دوائر محكمة الجنايات باستئناف القاهرة بدلا من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بالقانون رقم 7 لسنة 2016:

2024/2025

الوضع قبل تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2016

قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 كان يطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الجرح أمام محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة في الجنايات .

ووفقا للقانون رقم 74 لسنة 2007 أصبح لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الجرح الصادرة في الجرح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه ، وإنما يجوز الطعن في هذه الأحكام وفقا لنص المادة 2/36 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة.

ووفقا للقانون رقم 153 لسنة 2007 الغى من نص المادة 36 / 2 عبارة " " الصادرة في الجرح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه " وبموجب هذا التعديل الجديد أصبح الطعن بالنقض في جميع الجرح أيا كانت العقوبة المحكوم بها على مرتكبها لا يكون أمام محكمة النقض وإنما أمام محكمة جنايات القاهرة فقط ، وإن جعلها المشرع لمدة ثلاث سنوات فقط .

(168) د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1203 .

التعديلات الجديدة بالقانون رقم 7 لسنة 2016:

تنص المادة 36 مكرر على نظر الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجناح المستأنفة أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.

ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. ويتعين على محكمة الجنايات حال فصلها في الطعن بالنقض في الجناح الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا ارتأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. عرض الدعوى على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لتوحيد المبادئ بمحكمة النقض (.

كما ألزمت المادة الثانية من التعديل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بأن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً فقرة 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك بالأدلة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.

أهمية القانون رقم 7 لسنة 2016 :

اعادة العمل بنفس النظام الذي كان مقرراً في القانون رقم 153 لسنة 2007 بصورة دائمة لانتهااء مدة العمل حيث كانت لمدة ثلاث سنوات فقط ، وبعدها أعيد نظر الطعون بالنقض في الجناح أمام محكمة النقض من جديد .

مبررات التعديل :

تحقيق العدالة الناجزة ، ومواجهة ببطء التقاضي بتخفيف الضغط المتزايد على محكمة النقض في إجراء الطعون ، ونظرها أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات باستئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة .

مقترحات للإضافة :

- يقترح زيادة وشمول الاختصاص المكاني لنظر قضايا الجناح المستأنفة ليشمل جميع محاكم الاستئناف العالي في مصر ، وألا يكون الاختصاص سالف الذكر مقصوراً على محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف التي تعادلها في المكانة والاختصاص تخفيفاً لعبء التقاضي على المتقاضين ، خاصة مع انعدام أي مبرر لذلك.
- كما يقترح الا تتصدى الدائرة التي قبلت الطعن بالنقض في الجناحة من الناحية القانونية للدعوى الجنائية من الناحية الموضوعية ، وإنما تحيلها لدائرة أخرى بنفس المحكمة لنظرها ، ضماناً للحيدة بصورة أكثر .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

2- اسناد النظر في الطعن المقبول من قبل محكمة النقض من الناحية القانونية للفصل فيه من الناحية الموضوعية من أول مرة بالقانون رقم 11 لسنة 2017:

وفقاً لنص المادة (39) بعد تعديلها إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.

وفقاً لنص المادة (44) منه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وأبني عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة

الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قرره الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض وفقا للتعديلات الجديدة :

* الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في الجنايات ، متى كان فاصلا في موضوع الدعوى ، وذلك في الأحوال الآتية:

- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

- إذا وقع بطلان في الحكم.

- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

- إذا تعلق بدفع قانوني مانع من السير في الدعوى ، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع ومن شأن قبوله

منع السير في الدعوى

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض وفقا للتعديلات الجديدة:

- الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجناح وفقا للتعديل الأخير رقم 7 لسنة 2016 .

- الدعوى المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب النقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

- القرارات والأوامر غير الفاصلة في الدعوى الجنائية ولا يترتب على قبولها منع السير في الدعوى .

طبيعة محكمة النقض :

قبل التعديلات الأخيرة : كانت محكمة قانون عند نظرها الطعن لأول مرة ، ثم تصبح محكمة موضوع عند نظرها للمرة الثانية .

بعد التعديلات الأخيرة : تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده لمحكمة الجنايات مرة أخرى .

مقترح :

يقترح أولاً بشأن التعديلات الجديدة وفقاً للقانون 11 لسنة 2017 : أن تكون الدائرة التي تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد قبول الطعن بالنقض من الناحية القانونية ، دائرة أخرى غير تلك التي قبلت الطعن بالنقض من الناحية القانونية .

ويقترح ثانياً : افتتاح فروع جديدة لمحكمة النقض بكافة المناطق التي بها محاكم استئناف بالجمهورية . يكون في كل فرع لمحكمة النقض نوعين من دوائر النقض : دوائر نظر النقض من الناحية القانونية ، ودوائر لنظر النقض من الناحية الموضوعية .

هذا المقترح بشقيه ينجح في تفادي الانتقادات التي وجهت إلى القانون 7 لسنة 2016 بتوحيد الجهة المختصة بنظر كافة الطعون بالنقض دون تمييز بينها (الجرح والجنايات) ، وفي تخفيف عبء التقاضي بافتتاح فروع لمحكمة النقض في غير القاهرة ، فضلاً عن ضمان حييدة أكثر بالفصل بين دوائر الفصل القانوني عن تلك التي تفصل موضوعياً في الدعوى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلف

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

